PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE EL CONTRATO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS, OPTIMIZACIÓN Y SEGUIMIENTO EN MOTORES DE BÚSQUEDA (SEO/SEM) DEL POSICIONAMIENTO DEL PORTAL WEB CATALUNYA.COM EN LOS IDIOMAS CATALÁN, CASTELLANO, INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS Y RUSO ADJUDICADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO QUE SE PODRÍA COFINANCIAR POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓN EUROPEA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUÑA 2021- 2027

Expediente nº: ACT-2027-3

ÍNDICE

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 4
I. DISPOSICIONES GENERALES 16
1. Objeto del contrato 16
2. Necesidades que hay que satisfacer e idoneidad del contrato 16
3. Datos económicos del contrato y existencia de crédito 16
4. Plazo de duración del contrato 16
5. Régimen jurídico del contrato 17
6. Admisión de variantes 18
7. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación 18
8. Medios de comunicación electrónicos 18
9. Aptitud para contratar 19
10. Solvencia de las empresas licitadoras 21
II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LICITACIÓN, LA ADJUDICACIÓN Y LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 22
11. Presentación de documentación y de proposiciones 22
12. Mesa de contratación 29
13. Comité de personas expertas 30
14. Determinación de la mejor oferta 31
15. Clasificación de las ofertas y requerimiento de documentación previo a la adjudicación 33
16. Garantía definitiva 35
17. Decisión de no adjudicar o suscribir el contrato y desistimiento 36
18. Adjudicación del contrato 37
19. Formalización y perfección del contrato 37
III. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 38
20. Condiciones especiales de ejecución 38
21. Ejecución y supervisión de los servicios 38
22. Cumplimiento de plazos y correcta ejecución del contrato 38
23. Persona responsable del contrato 40
24. Resolución de incidencias 41
25. Resolución de dudas técnicas interpretativas 41
IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 41
26. Abonos en la empresa contratista 41
27. Responsabilidad de la empresa contratista 42
28. Obligaciones contractuales esenciales 43
29. Otras obligaciones de la empresa contratista 43
30. Protección de datos 44
31. Confidencialidad 45

32. Propiedad de los trabajos 46
33. Prerrogativas de la Administración 46
34. Modificación del contrato 46
35. Suspensión del contrato 47
36. Cláusula ética 47
V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SUCESIÓN, CESIÓN, LA SUBCONTRATACIÓN Y LA REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 49
37. Sucesión y cesión del contrato 49
38. Subcontratación 50
39. Revisión de precios 52
VINO. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO 53
40. Recepción y liquidación 53
41. Termine de garantía y devolución o cancelación de la garantía definitiva 53
42. Resolución del contrato 53
VII. RECURSOS, MEDIDAS CAUTELARES Y SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL 54
43. Régimen de recursos 54
44. Arbitraje 55
45. Medidas cautelares 55
46. Régimen de invalidez 55
47. Jurisdicción competente 55
ANEXO 1 57
ANEXO 2 58
ANEXO 3 59
ANEXO 4 61
ANEXO 5 62
ANEXO 6.1 66
ANEXO 6.2 68
ANEXO 6.3 70
ANEXO 7 72

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

A. Objeto

Descripción: El objeto del contrato es la contratación de servicios especializados de analítica digital, análisis, optimización y seguimiento del posicionamiento del portal web catalunya.com en motores de búsqueda y en entornos digitales basados en inteligencia artificial (SEO/SEM/AEO/GEO), con el objetivo de mejorar la visibilidad, el rendimiento y la capacidad de captación en mercados nacionales e internacionales.

El servicio tendrá que contemplar tanto el posicionamiento en buscadores tradicionales como la presencia y visibilidad de los contenidos en nuevos entornos de búsqueda generativa y motores de respuesta, adaptando las estrategias digitales a los nuevos comportamientos de los usuarios y a los sistemas de acceso a la información basados en inteligencia artificial.

La empresa contratista tendrá que proponer a los equipos del ACT estrategias de optimización, planificación, ejecución y seguimiento que permitan mejorar la visibilidad global del portal, incrementar el tráfico cualificado y reforzar el posicionamiento de la web en los idiomas catalán, castellano, inglés, alemán, francés y ruso.

El objeto de este contrato se podría cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, en el marco del Programa del FEDER de Cataluña 2021- 2027.

Lotes: no. El objeto del contrato no se divide en lotes. Los motivos que justifican la no división en lotes del objeto están contenidos en el apartado E de la memoria justificativa del contrato de fecha 28 de agosto de 2026.

Codi CPV:

79342000-3 – Servicios de marketing
79341000-6 – Servicios de publicidad

B. Datos económicos

B1. Determinación del precio: precios unitarios.

Dado que la determinación del precio se realiza por precios unitarios, de acuerdo con el artículo 309 de la LCSP, no tendrá consideración de modificación la variación que durante la correcta ejecución del contrato se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas inicialmente. Esta variación hará falta recogerla a la liquidación del contrato y no podrá representar un incremento de gasto superior al 10% del presupuesto del contrato.

B2. Valor estimado del contrato y método aplicado para su cálculo: el valor estimado del contrato es de quinientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos (598.288,88 -€) IVA excluido.

Año	VIENE prestación	VIENE eventuales prórrogas	VIENE eventuales modificaciones	SUMA
2027	**149.572,22 €**	0	0	**149.572,22 €**
2028	0	**149.572,22 €**	0	**149.572,22 €**
2029	0	**149.572,22 €**	0	**149.572,22 €**
2030	0	**149.572,22 €**	0	**149.572,22 €**

TOTAL	**149.572,22 €**	**448.716,66 €**	**0**	**598.288,88 €**

B3. Presupuesto base de licitación: el presupuesto base de licitación es de ciento ochenta mil novecientos ochenta y dos euros con treinta y nueve céntimos (180.982,39 €) IVA incluido.

El precio unitario máximo (IVA excluido) por hora es el que consta a continuación:

El precio hora máximo es de sesenta euros con treinta y tres céntimos (**60,33** € IVA incluido); cuarenta y nueve euros con ochenta y seis céntimos (**49,86 €** sin IVA).

La empresa tendrá que presentar oferta por todos los precios unitarios establecidos. Si la empresa no presenta ofrecida por la totalidad de precios unitarios establecido pel/s lot/s al/s qual/s se presente, quedará excluida de la licitación.

También será causa de exclusión superar alguno o algunos de los precios unitarios máximos fijados.

Tanto el desglose del presupuesto base de licitación como la explicación del cálculo que se ha tenido en cuenta para establecer los costes directos e indirectas de este están contenidos en el apartado N2 de la memoria justificativa del contrato de fecha 28 de agosto de 2026.

B4. Forma de pago: de acuerdo con lo que prevé el apartado N4 de la memoria justificativa del contrato de fecha 28 de agosto de 2026, de la forma siguiente:

Periodicidad mensual.

Todos los pagos se realizarán previa presentación de la factura y de los documentos justificativos correspondientes a la realización de las tareas realizadas, y previa certificación por parte de la Agencia Catalana de Turismo de la realización satisfactoria de las tareas encargadas.

C. Existencia de crédito

C1. Partida presupuestaria: partida 22014020000000 Marketing Relacional/Contenidos y nuevos formados del presupuesto de gestión (correspondiendo a la aplicación presupuestaria D/8755/2270013/651 FFEDER y GFEDER del presupuesto por clasificación económica de la Generalitat).

La adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio presupuestario correspondiente.

C2. Expediente de alcance plurienal: no.

D. Plazo de duración del contrato / de ejecución de la prestación

Plazo de duración: Desde la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2027.

Posibilidad de prórrogas y plazo: tres prórrogas anuales adicionales.

Asimismo, cuando al vencimiento de este contrato no se haya formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación del servicio que tiene que efectuar la empresa contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y haya razones

de interés público por no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar este contrato hasta que empiece la ejecución del nueve y en todo caso por un periodo máximo de 9 meses, sin modificar el resto de condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de 3 meses respecto de la fecha de finalización de este contrato.

E. Variantes

No.

F. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación

Forma de tramitación: ordinaria.

Procedimiento de adjudicación: mediante procedimiento abierto armonizado de acuerdo con los artículos 156 y siguientes de la LCSP.

Presentación de ofertas mediante herramienta de Encima digital: sí.

G. Solvencia y clasificación empresarial

G1. Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera y técnica o profesional

G1.1 Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera:

Volumen anual de negocios referido en el mejor ejercicio dentro de los 3 últimos años disponibles, en función de la fecha de constitución o del inicio de actividades, por un importe mínimo de ciento veinticinco mil euros
euros (125.000 €).

Forma de acreditación: mediante la presentación de una declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa relativa al volumen anual de negocios mencionado.

G1.2 Criterios de selección relativos a la solvencia técnica o profesional:

Una relación de los principales servicios o trabajos similares a los del objeto del contrato efectuados durante los últimos 3 años como máximo, que incluya importe, fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos, firmada por el representante de la empresa. Los servicios similares realizados tendrán que estar, como mínimo, en los ámbitos siguientes:

- Tres servicios de implementación de estrategia SEO/GEO/AEO para portales multilingües.
- Tres servicios de consultoría y/o conceptualización de estrategias digitales SEM para portales web multilingües.

Forma de acreditación: mediante certificados expeditos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario es una entidad del sector público o, cuando el destinatario es un comprador privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos que tenga en su poder que acrediten la realización de la prestación.

G2. Clasificación empresarial

No se establece clasificación empresarial opcional, por no haber correspondencia entre el código CPV del objeto del contrato y los grupos o subgrupos de clasificación empresarial.

G3. Adscripción de medios materiales y/o personales de acuerdo con lo que dispone el artículo 76.2 de la LCSP

Sí

Todas las empresas licitadoras tendrán que presentar una declaración responsable **firmada por el representante de la empresa**, donde manifestarán su compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatarias, los medios personales/materiales siguientes:

- **1 persona gestora de proyectos digitales con enfoque SEO/SEM y de analítica web** con un grado universitario y un mínimo de experiencia en cuatro proyectos de duración mínima de 3 meses cada uno. La persona tiene que tener conocimientos en software de analítica SEO/SEM, así como también conocimientos en herramientas de auditoría (ScreamingFrog), gestión SEO/SEM (Ahrefs, SemRush y Keyword Planner) y posicionamiento en LLMs y entornos de inteligencia artificial. Esta persona tiene que tener conocimientos avanzados en catalán, castellano e inglés, como mínimo.

- **1 persona técnica especialista SEO/SEM** con un grado universitario y que tenga experiencia en un mínimo de 3 proyectos de una duración mínima de 3 meses. Se considerarán proyectos vinculados al ámbito funcional de este perfil los proyectos relacionados con SEO (auditoría SEO, SEO técnico, SEO on-page, SEO off-page, investigación de palabras clave, análisis de competencia, optimización de contenidos multilingües) y SEM (estrategia SEM, planificación, seguimiento u optimización de campañas de pago en buscadores). Tiene que tener conocimientos avanzados en todas las herramientas y software de SEO/SEM detalladas en los puntos a) y b) del punto 4.1. (análisis e investigación de palabras clave, auditoría SEO y gestión SEM). Esta persona tiene que tener, como mínimo, conocimientos avanzados de catalán, castellano e inglés.

- **1 persona técnica especialista en posicionamiento SEO y optimización en entornos de inteligencia artificial** con un grado universitario y que tenga experiencia en un mínimo de 2 proyectos con duración mínima de 3 meses. Se considerarán proyectos vinculados al ámbito funcional de este perfil los proyectos relacionados con SEO (auditoría SEO, SEO técnico, SEO on-page, SEO off-page, investigación de palabras clave, análisis de competencia, optimización de contenidos) y optimización en entorno de inteligencia artificial (optimización semántica, auditorías AEO/GEO, posicionamiento en entornos de inteligencia artificial, optimización para asistentes conversacionales, análisis de visibilidad en entornos de IA o adaptación de contenidos a nuevos entornos de búsqueda). Tiene que tener conocimientos avanzados en herramientas de búsqueda de palabras clave para campañas SEO y SEM (SEMRush, Ahrefs y Keyword Planner así como BingAds y GoogleAds; también en campañas en entornos de búsqueda basados en IA). Esta persona tiene que tener conocimientos avanzados de catalán, castellano, inglés y francés, como mínimo.

- **1 persona especialista en analítica digital** con un grado universitario y que tenga una experiencia en un mínimo de 4 proyectos con duración mínima de 3 meses. Se considerarán proyectos vinculados al ámbito funcional de este perfil los proyectos relacionados con analítica web y medida de resultados en entornos digitales, incluyendo la definición y seguimiento de KPIs, explotación de herramientas de analítica digital, creación u optimización de cuadros de mandos, análisis del comportamiento de los usuarios, segmentación, funnels, cohortes, atribución, análisis de canales de adquisición y medida del rendimiento de contenidos o campañas digitales. Tiene que

tener conocimientos avanzados en herramientas de analítica y visualización de datos como Google Analytics, Data Studio, Adobe Analytics, Google Search Console. También tiene que tener conocimientos estratégicos en definición de KPIs, creación y optimización de cuadros de mandos digital, análisis de comportamiento de usuarios e interpretación de datos vinculados a estrategias SEO/SEM. Esta persona tiene que tener, como mínimo, conocimientos avanzados de catalán, castellano e inglés.

Para acreditar los títulos anteriormente mencionados se tendrá en cuenta la equivalencia entre los títulos universitarios oficiales pre-Bolonia (Ingeniero, Licenciado, Diplomado, etc.) al nivel del Marc Espanyol de Calificaciones por la Educación Superior (MECES). Asimismo, los títulos extranjeros de educación superior tendrán que ser equivalentes o estar homologados a los títulos oficiales de nivel académico de grado o máster universitario de acuerdo con el procedimiento que corresponda, establecido por el Ministerio en materia de estudios universitarios.

La experiencia y los conocimientos avanzados de las herramientas se tendrá que acreditar mediante la aportación de Currículums.

G4. Certificados acreditativos del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y/o de gestión medioambiental

No ocurre.

H. Criterios de adjudicación

Los criterios de adjudicación son los que están previstos en el apartado Q de la memoria justificativa del contrato de fecha 28 de agosto de 2026.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se tiene que atender a los criterios de adjudicación que se detallan a continuación. Sobre una puntuación máxima de 100 puntos, se distribuye la puntuación de la manera siguiente:

Criterios de adjudicación evaluables automáticamente:

1. Precio (hasta 35 puntos)

La oferta económica (precio unitario/hora) que sean más favorables obtendrán la máxima puntuación, y el resto de ofertas (precio unitario/hora) se valorarán aplicando la fórmula siguiente:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL}\right) \times \left(\frac{1}{VP}\right)\right] \times P$$

P_v = Puntuación de la oferta a Valorar
P = Puntos del criterio económico
O_{lmo} = Oferta Mejor
O_v = Ofrecida a Valorar
IL = Importe de Licitación

El valor de ponderación (VP) tendrá el valor de 2,5.

Las empresas tienen que ofrecer el/los precio/s unitario/s de como máximo 2 decimales. En caso de que ofrezcan importes con más decimales, a efectos de valoración de las ofertas, se aplicará la norma matemática de redondeo a 2 decimales.

2. Experiencia acreditada de los perfiles técnicos asignados al contrato (hasta 15 puntos)

Para cada perfil técnico se valorarán hasta 5 proyectos adicionales vinculados al ámbito funcional del perfil profesional correspondiente, con una puntuación máxima de 1 punto por proyecto y hasta un máximo de 5 puntos por perfil.

Solo se valorarán proyectos debidamente acreditados y relacionados con el ámbito funcional del perfil profesional objeto de valoración.

La puntuación de cada proyecto se otorgará en función de su duración acreditada, de acuerdo con el baremo siguiente:

- **1 punto** para cada proyecto relacionado con el ámbito funcional del perfil y con una duración superior a 3 meses.

Cada proyecto aportado se valorará hasta un máximo de 1 punto, distribuido de la manera siguiente:

1) Perfil técnico especialista SEO/SEM (hasta 5 puntos):

Se considerarán proyectos vinculados al ámbito funcional de este perfil los proyectos relacionados con SEO (auditoría SEO, SEO técnico, SEO on-page, SEO off-page, investigación de palabras clave, análisis de competencia, optimización de contenidos multilingües) y SEM (estrategia SEM, planificación, seguimiento u optimización de campañas de pago en buscadores).

2) Perfil técnico especialista en SEO y optimización en entornos de inteligencia artificial (hasta 5 puntos):

Se considerarán proyectos vinculados al ámbito funcional de este perfil los proyectos relacionados con SEO (auditoría SEO, SEO técnico, SEO on-page, SEO off-page, investigación de palabras clave, análisis de competencia, optimización de contenidos) y optimización en entorno de inteligencia artificial (optimización semántica, auditorías AEO/GEO, posicionamiento en entornos de inteligencia artificial, optimización para asistentes conversacionales, análisis de visibilidad en entornos de IA o adaptación de contenidos a nuevos entornos de búsqueda).

3) Perfil especialista consultor en analítica digital (hasta 5 puntos):

Se considerarán proyectos vinculados al ámbito funcional de este perfil los proyectos relacionados con analítica web y medida de resultados en entornos digitales, incluyendo la definición y seguimiento de KPIs, explotación de herramientas de analítica digital, creación u optimización de cuadros de mandos, análisis del comportamiento de los usuarios, segmentación, funnels, cohortes, atribución, análisis de canales de adquisición y medida del rendimiento de contenidos o campañas digitales.

Criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor:

3. Informe de situación actual SEO y posicionamiento en entornos digitales de una página de aterrizaje (hasta 25 puntos)

Instrucciones:
Presentar un informe de situación actual del posicionamiento web (SEO) de la página de aterrizaje https://www.catalunya.com/en/catalan-gastronomic-calendar. Hará falta que esta contenga los aspectos básicos de un estado de situación actual de la página, además de posibles errores y mejoras.

Valoración técnica en puntos máxima: 25

Para la valoración de este criterio de adjudicación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1) Análisis técnico de SEO: indexación, rastreo, estructura y arquitectura de contenido (5 puntos)

2) Análisis de palabras clave e intención de búsqueda: *keywords*, intención de búsqueda, oportunidades semánticas (5 puntos)

3) Análisis del contenido y propuesta de optimización (5 puntos).

4) Análisis de visibilidad en entornos IA (GEO/AEO) (5 puntos).

5) Análisis de rendimiento y autoridad (backlinks) (5 puntos).

4. Criterio de muestra (hasta 25 puntos)

4.1. Propuesta de una campaña SEM para la página https://www.catalunya.com/es/mice/planifica-tu-reunion para el mercado español (incluyendo Cataluña) con el fin de conseguir un total de 5.000 clics durante un periodo total de 60 días, con un presupuesto máximo de 3.000€.

Instrucciones:
Presentación de una propuesta de campaña SEM realista destinada al mercado español (en castellano e incluyendo Cataluña) y para la página de aterrizaje (landing) siguiente: https://www.catalunya.com/es/mice/planifica-tu-reunion

Valoración técnica máxima en puntos: máxima 10.

1) Definición de estrategia y segmentación de la campaña SEM (hasta 2,5 puntos).

2) Presentación de una propuesta de como mínimo 15 palabras clave e intención de búsqueda (hasta 2,5 puntos).

3) Planificación de una estructura de campaña y grupos de anuncios segmentados para alcanzar los CPC óptimos (hasta 2,5 puntos).

4) Propuesta detallada para la gestión de 3.000€ del presupuesto, previsión de resultados y cálculos realizados para alcanzar o superar los 5.000 clics solicitados (hasta 2,5 puntos).

4.2. Análisis, corrección de errores y propuesta de optimización SEO/GEO/AEO del siguiente contenido:
https://www.catalunya.com/ca/continguts/article/catedrals-del-vi-8-1-108

Instrucciones: Análisis de un artículo y presentación de una propuesta de mejora orientada a optimizar el posicionamiento en motores de búsqueda tradicionales y en entornos de búsqueda basados en inteligencia artificial, incluyendo resultados generativos, asistentes conversacionales y otros sistemas de respuesta automatizada.
Valoración técnica máxima en puntos: máxima 15. 1) Análisis del contenido publicado y detección de errores vinculados al posicionamiento SEO (hasta 5 puntos). 2) Propuestas de corrección de los errores encontrados, con su respectiva justificación (hasta 5 puntos) 3) Propuesta específica de optimización GEO/AEO, orientada a mejorar la visibilidad, relevancia y adecuación tanto en motores de búsqueda como en entornos de inteligencia artificial generativa (hasta 5 puntos)

Una vez efectuada la valoración de cada uno de los criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor, se comprobará que al menos una de las propuestas supere el valor determinado en la tabla siguiente para cada uno de los criterios de forma independiente:

Criterios	**Umbral mínimo de valoración**
3. Auditoria SEO de una página de aterrizaje	25
4. Criterio de muestra	25

1. Si al menos una de las propuestas supera el umbral mínimo de valoración, de acuerdo con los baremos de la mesa anterior, para cada uno de los criterios a valorar de forma independiente, se aplicará la siguiente fórmula para obtener las puntuaciones de la oferta de que permitirá asignar la máxima puntuación a la oferta mejor valorada en cada uno de estos

P_{op} = Puntuación de la Oferta a Puntuar
P = Puntos del criterio
VT_{op} = Valoración Técnica de la Oferta que Se Puntúa
VT_{mv} = Valoración Técnica de la Oferta Mejor Valorada

criterios:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

2. Si en algún criterio ninguna de las propuestas supera el umbral mínimo de valoración, se considerará que la puntuación a otorgar en aquel criterio es el valor obtenido en la fase de valoración de las propuestas:

$$P_{op} = VT_{op}$$

P_{op} = Puntuación de la Oferta a Puntuar
VT_{op} = Valoración Técnica de la Oferta que Se Puntúa

Dentro de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor, no se valorarán los mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, ni tampoco se valorará aquello que venga establecido por la normativa vigente.

I. Criterios para la determinación de la existencia de bajas presuntamente anormales

Para la apreciación de ofertas anormalmente bajas se tendrá en cuenta la oferta considerada en su conjunto y, en ningún caso, exclusivamente el precio.

Los criterios objetivos en función de los cuales se considerará una oferta anormalmente baja serán los que constan a continuación:

a) En el supuesto de que solo concurra una única empresa, esta se considerará incursa en valores anormalmente bajos cuando la oferta económica sea inferior en un 25% del precio unitario máximo establecido.

b) En caso de que contribuyan a la licitación dos empresas, se considerará que la oferta es anormalmente baja si se cumplen estos dos supuestos:

1. El precio ofrecido por una de las empresas es inferior en más de un 20% al precio ofrecido por la otra empresa.
2. El sumatorio de las puntuaciones diferentes del precio de una de las empresas es superior en más de un 20% al sumatorio de las puntuaciones diferentes del precio de la otra empresa.

c) En caso de que concurran a la licitación tres o más empresas, se considerará una oferta incursa en valores anormalmente bajos cuando la puntuación obtenida por los criterios de adjudicación que no son precio esté por encima de la suma de las siguientes variables 1 y 3, y que, al mismo tiempo, la oferta obtenida por precio sea inferior a la media aritmética de las ofertas económicas presentadas en un porcentaje superior al 10%.

1. La media aritmética de la puntuación obtenida por las empresas licitadoras en los criterios de adjudicación que no son precio.
2. La desviación de cada una de las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras con respecto a la media de las puntuaciones en los criterios que no son precio.
3. El cálculo de la media aritmética de las desviaciones obtenidas, en valor absoluto, es decir, sin tener en cuenta el signo positivo o negativo, por los criterios que no son precio.

J. Otra documentación a presentar para las empresas licitadoras o para las empresas propuestas como adjudicatarias

J1. Otra documentación a presentar para todas las empresas licitadoras:

No ocurre.

J2. Otra documentación a presentar por la empresa o empresas propuestas como adjudicatarias:

Se considera necesario que la empresa contratista disponga del equipo mínimo de trabajo siguiente para llevar a cabo todas las tareas asociadas a la ejecución del contrato. Además, se considera que la incorporación de cada uno de los perfiles profesionales específicos exigidos asegura la correcta ejecución de la diversidad de actuaciones incluidas en esta contratación.

- **1 persona gestora de proyectos digitales con enfoque SEO/SEM y de analítica web** con un grado universitario y un mínimo de experiencia en cuatro proyectos de duración mínima de 3 meses cada uno. La persona tiene que tener conocimientos en software de analítica SEO/SEM, así como también conocimientos en herramientas de auditoría (ScreamingFrog), gestión SEO/SEM (Ahrefs, SemRush y Keyword Planner) y

posicionamiento en LLMs y entornos de inteligencia artificial. Esta persona tiene que tener conocimientos avanzados en catalán, castellano e inglés, como mínimo.

- **1 persona técnica especialista SEO/SEM** con un grado universitario y que tenga experiencia en un mínimo de 3 proyectos de una duración mínima de 3 meses. Se considerarán proyectos vinculados al ámbito funcional de este perfil los proyectos relacionados con SEO (auditoría SEO, SEO técnico, SEO on-page, SEO off-page, investigación de palabras clave, análisis de competencia, optimización de contenidos multilingües) y SEM (estrategia SEM, planificación, seguimiento u optimización de campañas de pago en buscadores). Tiene que tener conocimientos avanzados en todas las herramientas y software de SEO/SEM detalladas en los puntos a) y b) del punto 4.1. (análisis e investigación de palabras clave, auditoría SEO y gestión SEM). Esta persona tiene que tener, como mínimo, conocimientos avanzados de catalán, castellano e inglés.

- **1 persona técnica especialista en posicionamiento SEO y optimización en entornos de inteligencia artificial** con un grado universitario y que tenga experiencia en un mínimo de 2 proyectos con duración mínima de 3 meses. Se considerarán proyectos vinculados al ámbito funcional de este perfil los proyectos relacionados con SEO (auditoría SEO, SEO técnico, SEO on-page, SEO off-page, investigación de palabras clave, análisis de competencia, optimización de contenidos) y optimización en entorno de inteligencia artificial (optimización semántica, auditorías AEO/GEO, posicionamiento en entornos de inteligencia artificial, optimización para asistentes conversacionales, análisis de visibilidad en entornos de IA o adaptación de contenidos a nuevos entornos de búsqueda). Tiene que tener conocimientos avanzados en herramientas de búsqueda de palabras clave para campañas SEO y SEM (SEMRush, Ahrefs y Keyword Planner así como BingAds y GoogleAds; también en campañas en entornos de búsqueda basados en IA). Esta persona tiene que tener conocimientos avanzados de catalán, castellano, inglés y francés, como mínimo.

- **1 persona especialista en analítica digital** con un grado universitario y que tenga una experiencia en un mínimo de 4 proyectos con duración mínima de 3 meses. Se considerarán proyectos vinculados al ámbito funcional de este perfil los proyectos relacionados con analítica web y medida de resultados en entornos digitales, incluyendo la definición y seguimiento de KPIs, explotación de herramientas de analítica digital, creación u optimización de cuadros de mandos, análisis del comportamiento de los usuarios, segmentación, funnels, cohortes, atribución, análisis de canales de adquisición y medida del rendimiento de contenidos o campañas digitales. Tiene que tener conocimientos avanzados en herramientas de analítica y visualización de datos como Google Analytics, Data Studio, Adobe Analytics, Google Search Console. También tiene que tener conocimientos estratégicos en definición de KPIs, creación y optimización de cuadros de mandos digital, análisis de comportamiento de usuarios e interpretación de datos vinculados a estrategias SEO/SEM. Esta persona tiene que tener, como mínimo, conocimientos avanzados de catalán, castellano e inglés.

Para acreditar los títulos anteriormente mencionados se tendrá en cuenta la equivalencia entre los títulos universitarios oficiales pre-Bolonia (Ingeniero, Licenciado, Diplomado, etc.) al nivel del Marc Espanyol de Calificaciones por la Educación Superior (MECES). Asimismo, los títulos extranjeros de educación superior tendrán que ser equivalentes o estar homologados a los títulos oficiales de nivel académico de grado o máster universitario de acuerdo con el procedimiento que corresponda, establecido por el Ministerio en materia de estudios universitarios.

La experiencia y los conocimientos avanzados de las herramientas se tendrá que acreditar mediante la aportación de Currículums.

K. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato

Comunicación Promocional y Marca Cataluña

L. Garantía definitiva

Sí.

Importe: 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

Forma de constitución: de acuerdo con lo que establece la **cláusula 16** de este pliego.

M. Condiciones especiales de ejecución

1. La empresa contratista aplicará buenas prácticas ambientales: medidas de ahorro de agua, de minimización, separación y gestión correcta de los residuos generados, y de ahorro y eficiencia energética en la iluminación y la climatización, y uso de equipos informáticos de bajo consumo energético, que cumplan los criterios de la certificación Energy Star, en los centros de trabajo donde se llevará a cabo la ejecución del contrato.

   La empresa contratista dará preferencia a la utilización de medios audiovisuales (videoconferencia, etc.) como forma de interrelación y hará la entrega de documentos preferentemente en formato electrónico. En caso de ser necesario realizar alguna impresión será preferentemente en papel 100% reciclado y con un proceso de fabricación libre de cloro, en blanco y negro, y en doble cara.

   La empresa contratista realizará los desplazamientos necesarios para la ejecución del contrato prioritariamente en transporte público o con vehículos de bajas emisiones: eléctrico, híbrido o de gas (bifuel de gasolina).

2. Durante la ejecución del contrato la empresa contratista establezca medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral con la vida familiar de las personas que intervienen en la ejecución del contrato, que pueden ser:

   - Estudiar la posibilidad de armonizar los horarios escolares (organización de los programas escolares) y los laborales.
   - Existencia de medidas y facilidades para el teletrabajo.
   - Apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles o centros de atención a personas dependientes.
   - Otorgar, si procede, una protección específica a las familias monoparentales.

3. La empresa contratista se obliga a adscribir a la ejecución del contrato los perfiles profesionales mínimos que constan en el apartado 4.2 del pliego de prescripciones técnicas (PPT).

   Las personas indicadas por la empresa contratista solo podrán ser sustituidas previo consentimiento por escrito de la Agencia Catalana de Turismo para personas con un perfil de las mismas características y que ofrezca un nivel de calidad equivalente, y siempre respetando lo que dispone el apartado 4.2 del PPT correspondiente. Para garantizar este nivel de calidad, la empresa contratista tendrá que acreditar el perfil de las personas propuestas
   mediante lo que dispone el apartado mencionado.

4. La empresa contratista se obliga a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, de acuerdo con lo que prevé la **cláusula 30** de este pliego.

5. Lo que está previsto a la **cláusula 36** de este pliego.

En todo caso, son condiciones especiales de ejecución del contrato las que se señalan como tal en el pliego de cláusulas administrativas particulares de esta licitación.

N. Modificación del contrato prevista

No ocurre.

O. Cesión del contrato

Sí.

P. Subcontratación

Sí procede.

Q. Revisión de precios

No procede.

R. Plazo de garantía

Sí

Plazo: tres meses.

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. Objeto del contrato

1.1 El objeto del contrato es la prestación de los servicios que se describen **en el apartado A del cuadro de características del contrato**.

1.2 Los lotes en que se divide el objeto del contrato se identifican **en el apartado A del cuadro de características del contrato**.

1.3 La expresión de la codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) es la que consta **en el apartado A del cuadro de características del contrato**.

2. Necesidades que hay que satisfacer e idoneidad del contrato

La naturaleza de las necesidades que hay que satisfacer mediante la correspondiente contratación, así como la idoneidad de su objeto y el contenido para satisfacerlas se especifican a la memoria justificativa del contrato que se publica al perfil del contratante de la Agencia Catalana de Turismo.

3. Datos económicos del contrato y existencia de crédito

3.1 El sistema para la determinación del precio del contrato es el que se indica **al apartado B1 del cuadro de características del contrato**.

3.2 El valor amado del contrato y el método aplicado para su cálculo son los que se señalan **en el apartado B2 del cuadro de características del contrato**.

3.3 El presupuesto base de licitación es el que se señala **en el apartado B3 del cuadro de características del contrato**. Este es el límite máximo de gasto (IVA incluido) que, en virtud de este contrato, puede comprometer el órgano de contratación, y constituye el precio máximo que pueden ofertar las empresas que contribuyan a la licitación de este contrato.

3.4 El precio del contrato es el de adjudicación y tiene que incluir, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En el precio se considerarán incluidos los tributos, las tasas, los cánones de cualquier tipo que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen como consecuencia de las obligaciones establecidas en este pliego que se tienen que cumplir durante la ejecución del contrato.

3.5 La forma de pago del precio es la que se establece en el a**partado B4 del cuadro de características del contrato**.

3.6 Se han cumplido todos los trámites reglamentarios para asegurar la existencia de crédito para el pago del contrato. La partida presupuestaria a la cual se imputa este crédito es la que se menciona **en el apartado C1 del cuadro de características del contrato**.

Cuando el plazo de ejecución del contrato comprenda más de un ejercicio presupuestario y se autorice el gasto con alcance plurienal, se hace constar **en el apartado C2 del cuadro de características del contrato** el acuerdo que lo autoriza y sus anualidades.

4. Plazo de duración del contrato

El plazo de duración del contrato es el que se establece **en el apartado D del cuadro de características del contrato**. El plazo total y los plazos parciales son los que se fijan en el

pliego de prescripciones técnicas y/o que se aprueben por parte de la persona responsable del contrato. Todos estos plazos empiezan a contar desde el día con que se estipule en el contrato.

El contrato se podrá prorrogar si así se ha previsto **en el apartado D del cuadro de características del contrato**. En este caso, la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para la empresa contratista, siempre que la preavise con, al menos, 2 meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. La prórroga no se producirá, en ningún caso, por acuerdo tácito de las partes.

5. Régimen jurídico del contrato

5.1 El contrato tiene carácter administrativo y se rige por este pliego de cláusulas administrativas y por el pliego de prescripciones técnicas, cuyas cláusulas se consideran parte integrante del contrato. Además, se rige para la normativa siguiente:

a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por el cual se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (de ahora en adelante, LCSP).

b) Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública.

c) Decreto ley 3/2025, de 4 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes en materia de contratación pública.

d) Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el cual se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (de ahora en adelante, RD 817/2009).

e) Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas aprobado por el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en todo aquello no modificado ni derogado por las disposiciones mencionadas anteriormente (de ahora en adelante, RGLCAP).

f) Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (de ahora en adelante, LOPDGDD).

g) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por la cual se deroga la Directiva 95/46/CE (de ahora en adelante RGPD).

h) Orden PDA/21/2019, de 14 de febrero, por la cual se determina el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Generalitat de Catalunya y de su sector público.

i) Real decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Adicionalmente, también se rige por las normas aplicables a los contratos del sector público en el ámbito de Cataluña y para su normativa sectorial que resulte de aplicación.

Supletoriamente al contrato le resultan de aplicación las normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

5.2 El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman parte y también de las instrucciones u otras

normas que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime la empresa contratista de la obligación de complir-les.

6. Admisión de variantes

Se admitirán variantes cuando así conste **al apartado E del cuadro de características del contrato**, con los requisitos mínimos, en las modalidades y con las características que se prevén.

El anuncio de licitación precisará sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de variantes.

7. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación

La forma de tramitación del expediente y el procedimiento de adjudicación del contrato son los establecidos **en el apartado F del cuadro de características del contrato**.

8. Medios de comunicación electrónicos

8.1 De acuerdo con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la tramitación de esta licitación comporta la práctica de las notificaciones y comunicaciones que deriven por medios exclusivamente electrónicos.

No obstante, se podrá utilizar la comunicación oral para comunicaciones diferentes de las relativas a los elementos esenciales, eso es, los pliegos y las ofertas, dejando el contenido de la comunicación oral documentado debidamente, por ejemplo, mediante los archivos o resúmenes escritos o sonoros de los principales elementos de la comunicación.

8.2 Todas las comunicaciones y las notificaciones que se hagan durante este procedimiento de contratación y durante la vigencia del contrato se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificación e-NOTUM, de acuerdo con la LCSP, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Orden PDA/21/2019, de 14 de febrero, por la cual se determina el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Generalitat de Catalunya y de su sector público. A estos efectos, se enviarán los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones y las comunicaciones a la dirección de correo electrónico que las empresas hayan facilitado a este efecto en el DEUC –en caso de que se haya indicado más de una dirección, se notificará a la primera dirección–, así como a las direcciones de correo electrónico indicadas en el formulario de inscripción, de acuerdo con lo que se indica en la **cláusula 11** de este pliego. Una vez recibidos el/s correu/s electrònic/s y, en caso de que se hayan facilitado también teléfonos móviles, los SMS, indicando que la notificación correspondiente se ha puesto a disposición en el sistema e-NOTUM, habrá/de acceder la/las personas designada/se, mediante el enlace que se enviará a este efecto. En el espacio virtual donde está depositada la notificación, se permite acceder a dicha notificación con certificado digital o con contraseña.

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío del aviso de notificación, si el acto objeto de notificación se ha publicado el mismo día en el perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario, los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por parte de la empresa a quien se endereza. No obstante, los plazos de las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por el Tribunal Catalán de Contratos computan en todo caso desde la fecha de envío del aviso de notificación.

8.3 Por otra parte, con el fin de recibir toda la información relativa a esta licitación, las empresas que lo quieran y, en todo caso, las empresas licitadoras se tienen que suscribir como

interesadas en esta licitación, a través del servicio de suscripción a las novedades del espacio virtual de licitación que a tal efecto se pone a disposición, una vez se accede al anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante de la Agencia Catalana de Turismo, accesible a la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat.

Esta suscripción permitirá recibir aviso de manera inmediata a las direcciones electrónicas de las personas suscritas de cualquier novedad, publicación o aviso relacionado con esta licitación.

8.4 Las empresas que, de acuerdo con la **cláusula 11.2** de este pliego, activen la oferta con la herramienta de Encima digital quedarán inscritas a la licitación automáticamente.

8.5 Asimismo, determinadas comunicaciones que se tengan que hacer con ocasión o como consecuencia del procedimiento de licitación y de adjudicación del presente contrato se realizarán mediante el tablón de avisos asociado al espacio virtual de licitación de esta licitación de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública. En este tablón de avisos electrónico, que deja constancia fehaciente de la autenticidad, la integridad y la fecha y hora de publicación de la información publicada, también se publicará información relativa tanto a la licitación, como al contrato.

8.6 Hay que tener en cuenta que los datos personales facilitados por las empresas licitadoras, obtenidas por lo Agencia Catalana de Turismo al suscribirse en la licitación, serán tratadas por la unidad responsable de la actividad de tratamiento con la finalidad o las finalidades a la **cláusula 30** de este pliego, relativo a la Información básica sobre protección de datos de carácter personal de los licitadores.

8.7 Certificados digitales:

De acuerdo con la disposición adicional primera del DL 3/2016, será suficiente el uso de la firma electrónica adelantada basada en un certificado cualificado o reconocido de firma electrónica en los términos previstos en el Reglamento (UE) 910/2014/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por los cuales se deroga la Directiva 1999/93/CE. Por lo tanto, este es el nivel de seguridad mínimo necesario del certificado de firma electrónica admitida para la firma del DEUC y de la oferta.

Con respecto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptarán los certificados cualificados en cualquier país de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 25.3 del Reglamento (UE) 910/2014/UE sobre identificación electrónica y servicios de confianza, mencionado, el cual dispone que “una firma electrónica cualificada basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro será reconocida como firma electrónica cualificada en el resto de los Estados miembros”.

Tal como establece el artículo 22 de esta mismo Reglamento, la Comisión pone a disposición del público, mediante un canal seguro, la información relativa a las listas de confianza de cada Estado miembro, donde se publican los servicios de certificación cualificados a admitir.

9. Aptitud para contratar

9.1 Están facultadas para participar en esta licitación y suscribir, si procede, el contrato correspondiente las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan las condiciones siguientes:

- Tener personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo que prevé el artículo 65 de la LCSP;

- No estar incursas en alguna de las circunstancias de prohibición de contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP, lo cual pueden acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP;

- Acreditar la solvencia requerida, en los términos establecidos en la **cláusula 10** de este pliego;

- Tener la habilitación empresarial o profesional que, si procede, sea exigible para llevar a cabo la prestación que constituya el objeto del contrato; i

- Además, cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requiera a la empresa contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el procedimiento de adjudicación, estos se tienen que acreditar para las empresas licitadoras.

Asimismo, las prestaciones objeto de este contrato tienen que estar comprendidas dentro de las finalidades, objeto o ámbito de actividad de las empresas licitadoras, según resulte de sus estatutos o de sus reglas fundacionales.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar tienen que concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

9.2 La capacidad de obrar de las empresas españolas personas jurídicas se acredita mediante la escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil, cuando sea exigible conforme a la legislación mercantil. Cuando no lo sea, se acredita mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en la que consten las normas que regulan su actividad, inscritos, si procede, en el correspondiente registro oficial. También hay que aportar el NIF de la empresa.

La capacidad de obrar de las empresas españolas personas físicas se acredita con la presentación del NIF.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeu se tiene que acreditar mediante la inscripción en los registros profesionales o mercantiles adecuados de su Estado miembro de establecimiento o la presentación de una declaración jurada o una de las certificaciones que se indican en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión Europea ni signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeu se acredita con la aportación de un informe emitido por la misión diplomática permanente o por la oficina consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el cual conste, previa acreditación para la empresa, que figuran inscritas en el registro local profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local dentro del ámbito de las actividades que abarca el objeto del contrato. También tienen que aportar un informe de la misión diplomática permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior, que acredite que el Estado del cual son nacionales ha firmado el Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio (OMC), siempre que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada –de valor amado igual o superior a 216.000 euros– o, en caso contrario, el informe de reciprocidad en lo que hace referencia el artículo 68 de la LCSP.

9.3 También pueden participar en esta licitación las uniones de empresas que se constituyan temporalmente a este efecto (UTE), sin que sea necesaria formalizarlas en escritura pública

hasta que no se les haya adjudicado el contrato. Estas empresas quedan obligadas solidariamente ante la Agencia Catalana de Turismo y tienen que nombrar a una persona representante o apoderada única con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, sin perjuicio que las empresas otorguen poderes mancomunados para cobros y pagos de una cuantía significativa.

La duración de la UTE tiene que coincidir, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

9.4 Las empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hayan asesorado en el órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, pueden participar en la licitación siempre que se garantice que su participación no falsea la competencia.

10. Solvencia de las empresas licitadoras

10.1 Las empresas tienen que acreditar que cumplen los requisitos mínimos de solvencia que se detallan **en el apartado G1 del cuadro de características del contrato**, bien a través de los medios de acreditación que se relacionan en este mismo apartado, o bien alternativamente mediante la clasificación equivalente a esta solvencia –otorgada por la comisiones clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado o por los órganos equivalentes de las comunidades autónomas– que se señala **en el apartado G2 del cuadro de características del contrato.**

Las empresas que, por una razón válida, no estén en condiciones de presentar las referencias solicitadas **al apartado G1 del cuadro de características del contrato** para acreditar su solvencia económica y financiera, se las autorizará a acreditarla por medio de cualquier otro documento que el órgano de contratación considere apropiado.

De acuerdo con el previsto en el artículo 77.1 b de la LCSP, en los contratos de servicios no es exigible la clasificación empresarial con independencia de su valor amado, si bien la clasificación es uno de los medios por los cuales las empresas podrán acreditar su solvencia. Así, en la licitación de contratos que por su objeto les corresponda un grupo o subgrupo de clasificación vigente, las empresas podrán acreditar su solvencia indistintamente mediante la acreditación del cumplimiento de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera, y de solvencia técnica o profesional, o bien mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al objeto del contrato.

10.2 Las empresas licitadoras se tienen que comprometer a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes que se indican **en el apartado G3 del cuadro de características del contrato**.

10.3 Las empresas licitadoras pueden recurrir para la ejecución del contrato a las capacidades de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas, con el fin de acreditar su solvencia económica y financiera y técnica y profesional, siempre que estas entidades no estén incursas en prohibición de contratar y que las empresas licitadoras demuestren que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de las entidades mencionadas.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales y a la experiencia profesional, las empresas solo pueden recurrir a las capacidades de otras entidades si estas prestan los servicios para los cuales son necesarias las capacidades mencionadas.

En las mismas condiciones, las UTE pueden recurrir a las capacidades de los participantes en la unión o de otras entidades.

10.4 Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar en los que hace referencia el artículo 97 de la LCSP constituyen una presunción de aptitud en relación a los requisitos de selección cualitativa que figuren en estos.

10.5 En las UTE, todas las empresas que forman parte tienen que acreditar su solvencia, en los términos indicados **al apartado G1 del cuadro de características del contrato.** Con el fin de determinar la solvencia de la unión temporal, se acumula la acreditada por cada una de sus integrantes.

II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LICITACIÓN, LA ADJUDICACIÓN Y LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

11. Presentación de documentación y de proposiciones

11.1 Las empresas pueden presentar oferta por los número de lotes máximo establecido **en el apartado A del cuadro de características del contrato** en qué se divide el objeto del contrato.

En el apartado A del cuadro de características del contrato se establece también el número de lotes máximos a adjudicar a la misma empresa, así como la determinación de los criterios objetivos y no discriminatorios para concretar qué lotes serán adjudicados. Esta limitación no operará en el supuesto que haya una única oferta válida en el lote correspondiente.

11.2 El plazo para presentar ofertas en esta licitación finaliza el día que se señala en el anuncio de licitación, a la hora, minuto y segundo que se determine, de manera que las ofertas recibidas con posterioridad a este plazo se considerarán extemporáneas y no serán admitidas bajo ningún concepto.

Las empresas licitadoras tienen que presentar la documentación que conforme sus ofertas en dos sobres o, si ocurre, en tres sobras, en el plazo máximo, mediante la herramienta de Encima digital, cuando así se haga constar **en el apartado F del cuadro de características del contrato**, accesible desde el perfil del contratante de la Agencia Catalana de Turismo.

Procederá la presentación de dos sobres en caso de que solo se utilice un único criterio de adjudicación o bien cuando todos los criterios de adjudicación establecidos en el pliego respondan a una misma tipología de valoración (es decir, todos ellos sean criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor o criterios de adjudicación evaluables de forma automática).

Se tienen que presentar tres sobras en caso de que este pliego establezca, conjuntamente, criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor y criterios de adjudicación evaluables de forma automática.

Una vez accedan a través del enlace a la herramienta web de Encima digital, las empresas licitadoras tendrán que rellenar un formulario para darse de alta en la herramienta y, a continuación, recibirán un mensaje, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en este formulario de alta, de activación de la oferta.

Las direcciones electrónicas que las empresas licitadoras indiquen en el formulario de inscripción de la herramienta de Encima digital, que serán las utilizadas para enviar correos electrónicos relacionados con el uso de la herramienta de Encima digital, tienen que ser las

mismas que las que designen en su DEUC para recibir los avisos de notificaciones y comunicaciones mediante el sistema e-NOTUM.

Las empresas licitadoras tienen que conservar el correo electrónico de activación de la oferta, dado que el enlace que se contiene en el mensaje de activación es el acceso exclusivo de que dispondrán para presentar sus ofertas a través de la herramienta de Encima digital.

11.3 Accediendo al espacio web de presentación de ofertas a través del enlace enviado, las empresas licitadoras tendrán que preparar toda la documentación requerida y adjuntarla en formato electrónico en los sobres correspondientes. Las empresas licitadoras pueden preparar y enviar esta documentación de forma escalonada, antes de hacer la presentación de la oferta.

Para poder iniciar el envío de la documentación, la herramienta requerirá a las empresas licitadoras que introduzcan una palabra clave para cada sobre con documentación cifrada que forme parte de la licitación (por el sobre A no se requiere palabra clave, dado que la documentación no está cifrada). Con esta palabra clave se cifrará, en el momento del envío de las ofertas, la documentación. Por lo tanto, este proceso de cifrado lo lleva a término la herramienta de Encima digital, de manera que las empresas licitadoras no tienen que cifrar previamente los archivos mediante otra herramienta. Asimismo, el descifrado de los documentos de las ofertas se realiza mediante la misma palabra clave, la cual tienen que custodiar las empresas licitadoras. Hace falta tener en cuenta la importancia de custodiar correctamente esta o estas claves (pueden ser la misma por todos los sobres o diferentes para cada uno de ellos), ya que solo las empresas licitadoras la/las tienen (la herramienta de Encima Digital no guarda ni recuerda las contraseñas introducidas) y son imprescindibles para el descifrado de las ofertas y, por lo tanto, por el acceso a su contenido.

Se pedirá en las empresas licitadoras, mediante el correo electrónico señalado en el formulario de inscripción a la oferta de la herramienta de Encima digital, que accedan a la herramienta web de Encima digital para introducir sus palabras clave en el momento que corresponda. Las empresas licitadoras pueden acceder al espacio web de preparación y presentación de la oferta y, mediante el botón “ir a enviar palabras clave”, acceder al espacio desde el cual enviar las palabras clave, una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, sin necesidad de ningún requerimiento ni recordatorio previo por parte del órgano de contratación o de la herramienta de Encima digital.

Cuando las empresas licitadoras introduzcan las palabras clave se iniciará el proceso de descifrado de la documentación, que se encontrará guardada en un espacio virtual securitzat con que garantiza la inaccesibilidad a la documentación antes, en su caso, de la constitución de la mesa de contratación y del acto de apertura de los sobres, en la fecha y la hora establecidas.

Las empresas licitadoras tienen que introducir en todo caso la palabra clave antes de la finalización del acto de apertura del primero sobre cifrado.

En caso que alguna empresa licitadora no introduzca la palabra clave, no se podrá acceder al contenido del sobre cifrado. Así, dado que la presentación de ofertas a través de la herramienta de Encima Digital se basa en el ciframiento de la documentación y requiere necesariamente la introducción por parte de las empresas licitadoras de la/les paraula/es clave, que solo ellas custodiaban durante todo el proceso, para poder acceder al contenido cifrado de los sobres, no se podrá efectuar la valoración de la documentación de su oferta que no se pueda dexifrar por no haber introducido la empresa la palabra clave. **Por lo tanto, en caso de que alguna de las empresas licitadoras no introduzca las palabras clave en el plazo establecido, se procederá a la exclusión de la licitación de aquella empresa**.

Una vez agasajada toda la documentación de la oferta y adjuntados los documentos que la conforman, se hará la presentación propiamente dicha de la oferta, la cual no se considera presentada hasta que no ha sido registrada, con el apunte de entrada correspondiente, a través de la herramienta. A partir del momento en que la oferta se haya presentado, ya no se podrá modificar la documentación enviada.

Hay que tener en cuenta que la herramienta de Encima digital ni permite suprimir o modificar las ofertas una vez presentadas; sí es posible en cualquier momento anterior al envío de la oferta. En caso que una empresa licitadora presente dos o más ofertas en un mismo lote/contrato dentro del plazo de presentación de ofertas, pretendiendo que la última sustituye a una o unas ofertas anteriores, tiene que informarlo así fehacientemente en el órgano de contratación y este o, en su caso, la mesa de contratación, valorará lo que proceda respecto de estas ofertas.

En caso de fallida técnica que imposibilite el uso de la herramienta de Encima digital el último día de presentación de las proposiciones, el órgano de contratación ampliará el plazo de presentación de las mismas el tiempo que se considere imprescindible, modificando el plazo de presentación de ofertas; publicando en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública la enmienda correspondiente; y, adicionalmente, comunicando el cambio de fecha a todas las empresas que hubieran presentado oferta. En todo caso, recaerá en la empresa licitadora la acreditación de la quiebra técnica que imposibilite la presentación de la oferta mediante el envío de un correo electrónico a la dirección contractacio.act@gencat.cat en el cual se adjunte una impresión de la pantalla en el momento del envío donde se muestre el error del envío, dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación.

Se puede encontrar material de apoyo sobre cómo preparar una oferta mediante la herramienta de Encima digital en el apartado de “Material de ayuda para personas usuarias” dentro de “apoyo” de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública.

11.4 De acuerdo con el que dispone el apartado 1.*h* de la Disposición adicional decimosexta de la LCSP, el envío de las ofertas mediante la herramienta de sobre Digital se podrá hacer en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la documentación de la oferta, dentro del plazo de presentación de ofertas, con la recepción de la cual se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después haciendo el envío de la documentación de la oferta propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas. En caso de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo de 24 horas, se considerará que la oferta ha sido retirada.

Si se hace uso de esta posibilidad, hay que tener en cuenta que la documentación enviada en esta segunda fase tiene que coincidir totalmente con aquella respecto de la que se ha enviado la huella digital previamente, de manera que no se puede producir ninguna modificación de los ficheros electrónicos que configuran la documentación de la oferta. En este sentido, hay que señalar la importancia de no manipular estos archivos (ni, por ejemplo, hacer copias, aunque sean de contenido idéntico) con el fin de no variar la huella electrónica, que es la que se comprobará para asegurar la coincidencia de documentos en las ofertas enviadas en dos fases.

11.5 Las ofertas presentadas tienen que estar libres de virus informáticos y de cualquier tipo de programa o código nocivo, ya que en ningún caso se pueden abrir los documentos afectados por un virus con las herramientas corporativas de la Generalitat de Catalunya. Así, es obligación de las empresas licitadoras pasar los documentos por un antivirus y, en caso de llegar documentos de sus ofertas con virus, será responsabilidad de ellas que la Agencia Catalana de Turismo no pueda acceder al contenido de estos.

En caso de que algún documento presentado por las empresas licitadoras esté estropeado, en blanco o sea ilegible o esté afectado por algún virus informático, la mesa de contratación

valorará, en función de cuál sea la documentación afectada, las consecuencias jurídicas respecto de la participación de esta empresa en el procedimiento, que se tengan que derivar de la imposibilidad de acceder al contenido de alguno de los documentos de la oferta. En caso de tratarse de documentos imprescindibles para conocer o valorar la oferta, la mesa de contratación podrá acordar la exclusión de la empresa.

Las empresas licitadoras podrán presentar una copia de seguridad de los documentos electrónicos presentados en apoyo físico electrónico, que será solicitada a las empresas licitadoras en caso de necesidad, con el fin de poder acceder al contenido de los documentos en caso de que estén estropeados. En este sentido, hay que recordar la importancia de no manipular estos archivos con el fin de no variar la huella electrónica, que es la que se comprobará para asegurar la coincidencia de los documentos de la copia de seguridad, enviados en apoyo físico electrónico, y de los enviados en la oferta, a través de la herramienta de Encima digital. Asimismo, hace falta tener en cuenta que esta copia no podrá ser utilizada en el caso de haber enviado documentos con virus a través de la herramienta de Encima digital, vista la imposibilidad técnica en estos casos de poder hacer la comparación de las huellas electrónicas y, por lo tanto, poder garantizar la no modificación de las ofertas una vez finalizado el plazo de presentación.

11.6 La herramienta de Encima digital no permite la presentación de archivos de medida superior a 25 Mb. Por este motivo, los archivos de las ofertas de esta medida se tienen que comprimir o fragmentar en varias partes. La partición se tiene que realizar manualmente (sin utilizar herramientas del tipo winzip o winrar de partición automática) y sin incorporar ningún tipo de contraseña. Los archivos resultantes de la partición se incorporan al apartado de otra documentación numerados (parte 1 de 2, parte 2 de 2).

11.7 Las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de ofertas se encuentran disponibles en el apartado de “Material de ayuda para personas usuarias” dentro de “apoyo” de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública.

Por otra parte, los formatos de documentos electrónicos admisibles son los siguientes: ".PDF .DOCK .ZIP. ., .PPT, .XLS, .JPG, .JPEG, .PNG. .TIFF, .TIF, .PPTX, .LCT, .DWG, .CTB .XML, .TXT, .TCQ".

11.8 De acuerdo con el artículo 23 del RGLCAP, las empresas extranjeras tienen que presentar la documentación traducida de forma oficial al catalán y/o al castellano.

11.9 Las personas interesadas en el procedimiento de licitación podrán solicitar en el órgano de contratación información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria, el cual la facilitará al menos 6 días naturales antes de los cuales finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que lo hayan pedido al menos 12 días naturales antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones.

Las personas interesadas en el procedimiento de licitación también pueden dirigirse al órgano de contratación para enviar preguntas o solicitar aclaraciones de lo que establecen los pliegos o el resto de documentación, a través del apartado de preguntas y respuestas del tablón de avisos del espacio virtual de la licitación. Estas preguntas y respuestas serán públicas y accesibles a través del tablero mencionado, residenciado en el perfil de contratante de la Agencia Catalana de Turismo.

Las personas interesadas en el procedimiento de licitación también pueden enviar preguntas o solicitar aclaraciones de lo que establecen los pliegos o el resto de documentación, a través del apartado de “enviar pregunta” del espacio virtual de la licitación. Estas “preguntas y respuestas” serán públicas y accesibles a través del tablón de avisos, residenciado en el perfil de contratante del órgano (https://contractaciopublica.cat/XXXXX).

11.10 Las proposiciones son secretas y su presentación supone la aceptación incondicionada por parte de la empresa licitadora del contenido del presente pliego, así como del pliego de prescripciones técnicas, así como la autorización en la mesa de contratación y al órgano de contratación para consultar los datos que recogen el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la Generalitat de Catalunya (RELI) o el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), o las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

11.11 Cada empresa licitadora no puede presentar más de una proposición. Tampoco puede suscribir ninguna propuesta en UTE con otros si lo ha hecho individualmente o no figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas da lugar a la no admisión de cabeza de las propuestas que haya suscrito.

11.12 Contenido de los sobres

En relación a los datos personales facilitados por las empresas licitadoras, serán tratadas por la unidad responsable de la actividad de tratamiento con la finalidad o las finalidades a la **cláusula 30** de este pliego, relativa a la Información básica sobre protección de datos de carácter personal de los licitadores.

Asimismo, hay que recordar que en caso de que con ocasión de la participación en esta licitación las empresas tengan que comunicar datos personales, tanto para incorporarlas en sus ofertas, como para acreditar el cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicación, tienen que cumplir la obligación de contar con el consentimiento informado previo de las personas afectadas, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6 y 11 de la LOPDGDD.

CONTENIDO DEL SOBRE A: DOCUMENTACIÓN GENERAL

a) Documento europeo único de contratación (DEUC)

Las empresas licitadoras tienen que presentar el Documento europeo único de contratación (DEUC), el cual se adjunta como anexo 1 a este pliego y que se puede generar a través de la herramienta disponible a la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya.

De acuerdo con el artículo 140 de la LCSP, mediante el DEUC las empresas declaran el siguiente:

- Que la sociedad está constituida válidamente y que de conformidad con su objeto social se puede presentar a la licitación, así como que la persona signataria del DEUC tiene la debida representación para presentar la proposición y el DEUC;
- Que cumple los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica y profesional, de conformidad con los requisitos mínimos exigidos en este pliego;
- Que no está incursa en prohibición de contratar;
- Que cumple con el resto de requisitos que se establecen en este pliego y que se pueden acreditar mediante el DEUC.

Asimismo, se tiene que incluir la designación del nombre, apellido y NIF de la persona o las personas autorizadas para acceder a las notificaciones electrónicas, así como las direcciones de correo electrónicas y, adicionalmente, los números de teléfono móvil donde recibir los avisos de las notificaciones, de acuerdo con la **cláusula 8** de este pliego. Estos datos se tienen que incluir en el apartado relativo a “persona o personas de contacto” de la Parte II.A del DEUC.

Además, las empresas licitadoras indicarán en el DEUC, si procede, la información relativa a la persona o las personas habilitadas para representarlas en esta licitación. El DEUC se tiene que presentar firmado electrónicamente por la persona o las personas que tienen la debida representación de la empresa para presentar la proposición.

En el caso de empresas que contribuyan a la licitación con el compromiso de agruparse en una unión temporal de empresas (UTE) si resultan adjudicatarias del contrato, cada una tiene que acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y presentar un DEUC separado. Además del DEUC, tienen que aportar un documento donde conste el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato, firmado electrónicamente por las personas que tienen la debida representación de las empresas para presentar la proposición.

En caso de que la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con lo que prevé el artículo 75 de la LCSP, tiene que indicar esta circunstancia en el DEUC y se tiene que presentar otro DEUC separado por cada una de las empresas a cuya solvencia recurra o que tenga intención de subcontratar.

De acuerdo con el artículo 71.1, letra d) de la LCSP, la acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo y de la obligación de disponer de un plan de igualdad se tiene que hacer mediante la presentación del DEUC

En el caso que el objeto del contrato se divide en lotes y se exigen requisitos de solvencia diferentes para cada lote, las empresas licitadoras tendrán que llenar un DEUC para cada lote o grupo de lotes a lo que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Las empresas licitadoras que figuren en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, de acceso gratuito, solo tienen que facilitar en cada parte del DEUC la información que no figure en estas bases. Así, las empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulado en el Decreto 107/2005, de 31 de mayo, y gestionado por la Secretaría Técnica de la Junta Consultiva de Contratación Pública (Calle del Fuego, nº 57, 08038 de Barcelona, teléfono 93 552 80 90; https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca/organs-collegiats/), o en el Registro Oficial de Licitadores y Empreses Classificades del Sector Público (ROLECE), solo están obligadas a indicar en el DEUC la información que no figure inscrita en estos registros, o que no conste vigente o actualizada. En todo caso, estas empresas tienen que indicar en el DEUC la información necesaria que permita en el órgano de contratación, si procede, acceder a los documentos o certificados justificativos correspondientes.

La aportación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en este pliego cuyo cumplimiento se ha indicado en el DEUC, la tendrá que efectuar la empresa licitadora en quien recaiga la propuesta de adjudicación por haber presentado la oferta más ventajosa económicamente, con carácter previo a la adjudicación.

Sin embargo, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrá pedir a las empresas licitadoras que presenten la totalidad o una parte de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos, cuando consideren que hay dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad del DEUC o cuando sea necesario para el buen desarrollo del procedimiento. No obstante, la empresa licitadora que esté inscrita en el RELI, al ROLECE o que figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea de acceso gratuito, no está obligada a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en estos registros.

b) Declaración de sumisión a los juzgados y tribunales españoles

Las empresas extranjeras tienen que aportar una declaración de sumisión a los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que puedan surgir del contrato, con renuncia expresa a su fuero propio (**anexo 2** a este pliego).

c) Compromiso de adscripción de medios materiales y/o personales

Declaración de la empresa de comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato determinados medios materiales y/o personales, cuando así se requiera (**anexo 3** a este pliego).

d) Otra documentación

Cualquier otra documentación que se exija al **apartado J1 del cuadro de características del contrato**.

CONTENIDO DEL SOBRE B: OFERTA DE ACUERDO CON CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Las empresas licitadoras tienen que incluir en este sobre toda la documentación relativa a los criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor. No está permitida la inclusión de enlaces web dentro de esta documentación. En caso de que se incluyan, la información y/o documentación accesible mediante estos enlaces web no será considerada ni valorada por la mesa de contratación bajo ningún concepto.

La proposición correspondiente a estos criterios de adjudicación se tiene que formular, si procede, conforme a los contenidos señalados en las plantillas y anexos de este pliego correspondientes.

La inclusión en el sobre B de la oferta económica, así como de cualquier información de la oferta de carácter relevante evaluable de forma automática y que, por lo tanto, se tiene que incluir en el sobre C, comportará la exclusión de la empresa licitadora, cuando se vulnere el secreto de las ofertas o el deber de no tener conocimiento del contenido de la documentación relativa a los criterios de valoración objetiva antes de la relativa a los criterios de valoración subjetiva.

Como **anexo 4** a este pliego se adjunta una guía resumen de los documentos que se tienen que incluir a cada uno de los sobres.

CONTENIDO SOBRE C: OFRECIDA DE ACUERDO CON CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

La proposición económica se tiene que formular, si procede, conforme al modelo que se adjunta como **anexo 5** a este pliego y como plantilla de esta licitación incluida en la herramienta de Encima digital, y las proposiciones correspondientes a otros criterios de adjudicación, si procede, a los contenidos señalados en las plantillas y anexos de este pliego correspondientes.

No se aceptarán las proposiciones que tengan omisiones, errores o enmiendas que no permitan conocer claramente aquello que se considera fundamental para valorarlas.

11.13 A través de la herramienta de Encima digital las empresas tendrán que firmar el documento “resumen” de sus ofertas, con firma electrónica adelantada basada en un certificado cualificado o reconocido, con cuya firma se entiende firmada la totalidad de la oferta,

dado que este documento contiene las huellas electrónicas de todos los documentos que la componen.

Las proposiciones se tienen que firmar por los representantes legales de las empresas licitadoras y, en caso de tratarse de empresas que concurran con el compromiso de constituirse en UTE si resultan adjudicatarias, se tienen que firmar por los representantes de todas las empresas que la componen. La persona o las personas que firmen la oferta ha o tienen que ser la persona o una de las personas firmantes del DEUC.

11.14 Las empresas licitadoras podrán señalar, de cada documento respecto del cual se haya señalado en la herramienta de Encima digital que pueden declarar que contiene información confidencial, si contiene información de este tipo.

Los documentos y los datos presentados por las empresas licitadoras en el sobre B y, si procede, en el sobre C, se pueden considerar de carácter confidencial si incluyen secretos industriales, técnicos o comerciales y/o derechos de propiedad intelectual y su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la competencia leal entre las empresas del sector; o bien cuando su tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Asimismo, el carácter confidencial afecta en cualquiera otras informaciones con un contenido que se pueda utilizar para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros de posteriores. No tienen en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa, ni los datos incluidos en el DEUC.

La declaración de privacidad de las empresas tiene que ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se quiere proteger y tiene que determinar de forma expresa y justificada los documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial.

En todo caso, corresponde en el órgano de contratación valorar si la calificación de confidencial de determinada documentación es adecuada y, en consecuencia, decidir sobre la posibilidad de acceso o de vista de dicha documentación, previa audiencia de la empresa o las empresas licitadoras afectadas.

11.15 Tal como se ha señalado en el a**partado 5 de esta cláusula**, las empresas licitadoras podrán presentar una copia de seguridad, en apoyo físico electrónico, de los documentos de sus ofertas que han presentado mediante la herramienta de Encima digital. Esta copia se tendrá que entregar a solicitud del órgano de contratación / de la mesa de contratación, en caso que se requiera, y tendrá que contener una copia de la oferta con exactamente los mismos documentos –con las mismas huellas digitales– que los aportados en la oferta mediante la herramienta de Encima digital.

11.16 La presentación de ofertas comporta que el órgano de contratación pueda consultar u obtener en cualquier momento del procedimiento contractual información sobre todo aquello declarado por las empresas licitadoras o contratistas, excepto que se opongan expresamente.

12. Mesa de contratación

12.1 La mesa de contratación estará integrada por los miembros que constan a continuación:

- Presidente: señor Patrick Torrent, director ejecutivo de la Agencia Catalana de Turismo, y como presidente suplente, en caso que no pueda asistir al titular, el señor Miquel Alabern, Director Unidad de Marketing Relacional.

- Vocales:

- Señor Xavier Patau Chaves, jefe de contenidos y nuevos formados de la unidad de Transformación del Marketing, y como vocal suplente, en caso de que no pueda asistir el titular, al señor Xavier García Vinyes, técnico de webmàster de canales y estrategia digital de la unidad de Transformación del Marketing.
- Señora Elena Roig Rodríguez, jefe de canales y estrategia digital de la unidad de Transformación del Marketing y como vocal suplente, en caso de que no pueda asistir el titular, a la señora Laura Baulies Bellmunt, técnica publicitaria de la unidad de Transformación del Marketing.
- Representante de control económico-presupuestario: señor Antoni Gil, director de la unidad de Gestión Económica, y como vocal suplente, en caso que no pueda asistir el titular, una otro persona adscrita a esta unidad.
- Representante de la Asesoría Jurídica: señor Francesc Xavier López Cadena, jefe de Contratación de la unidad de Asesoría Jurídica y Contratación, y como vocal suplente, en caso que no pueda asistir el titular, un/a altre/a advocat/da adscrit/a a esta unidad.

- Secretaria: señora Helena Serra Pugès, técnica de la unidad de Asesoría Jurídica y Contratación, y como secretario/aria suplente, en caso que no pueda asistir a la titular, otra persona adscrita a esta unidad.

Los miembros de la mesa de contratación tienen que formalizar la declaración de ausencia de conflicto de interés prevista en el a**nexo 6.1** de este pliego, una sola vez y al inicio de la primera reunión, y dejar constancia en el acta.

12.2 La mesa de contratación abrirá los sobres A, comprobará la corrección de las firmas de las ofertas y calificará la documentación contenida en estos. En caso de observar defectos enmendables, lo comunicará a las empresas licitadoras afectadas para que los enmienden en el plazo de 3 días naturales.

Una vez enmendados, si procede, los defectos en la documentación contenida en los sobres A, la mesa de contratación lo evaluará y determinará las empresas admitidas a la licitación y las excluidas, así como, en su caso, las causas de la exclusión.

Sin perjuicio de la comunicación a las personas interesadas, se harán públicas estas circunstancias mediante su perfil de contratante.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 95 de la LCSP, la mesa de contratación podrá solicitar a las empresas licitadoras las aclaraciones que le hagan falta sobre los certificados y documentos presentados o requerirlas para que presenten complementarios, las cuales, de conformidad con el artículo 22 del RGLCAP, dispondrán de un plazo de 5 días naturales sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas.

Todas las solicitudes de aclaraciones o enmiendas se llevarán a cabo a través de la funcionalidad que a este efecto tiene la herramienta de Encima digital, y de acuerdo con la **cláusula 8** de este pliego.

12.3 Los actos de exclusión adoptados por la mesa de contratación en relación con la apertura del sobre A serán susceptibles de impugnación en los términos establecidos a la **cláusula 43** de este pliego.

13. Comité de personas expertas

De acuerdo con lo que dispone el apartado a del artículo 146.2 de la LCSP, no se constituye comité de personas expertas dado que los criterios de adjudicación evaluables mediante un

juicio de valor no tienen una ponderación superior a la correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables automáticamente.

14. Determinación de la mejor oferta

14.1 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se tiene que atender a los criterios de adjudicación establecidos **en el apartado H del cuadro de características del contrato**.

14.2 Práctica de la valoración de las ofertas

De acuerdo con el artículo 157.3 de la LCSP, las proposiciones se tienen que abrir en el plazo máximo de 20 días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentarlas. En el caso que la proposición esté contenida en más de un sobre, dicho plazo se entenderá cumplido cuándo se haya abierto, dentro del mismo plazo, el primero de los sobres que componen la proposición.

Dado que se han establecido criterios de adjudicación evaluables en función de un juicio de valor conjuntamente con criterios de adjudicación evaluables de forma automática, en el día, lugar y hora indicados en el anuncio de la licitación tendrá lugar el acto de apertura de los sobres B presentados por las empresas admitidas.

Posteriormente, se celebrará un nuevo acto, que será público, en el cual se dará a conocer la puntuación obtenida por cada una de las empresas respecto de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor y, a continuación, se abrirán los sobres C presentados por las empresas. La puntuación obtenida por cada una de las empresas respecto de los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor también se podrá dar a conocer a través del perfil de contratante con carácter previo a la celebración del acto público.

Los actos de apertura de ofertas mediante la herramienta de Encima digital se pueden llevar a cabo de manera presencial o mediante seguimiento por streaming a través del enlace que a este efecto proporcione el órgano de contratación.

Una vez acabada la apertura de los sobres, las empresas licitadoras presentes pueden hacer constar ante la mesa de contratación todas las observaciones que consideren necesarias, las cuales tendrán que quedar reflejadas en el acta.

La mesa de contratación podrá solicitar y admitir la aclaración o la enmienda de errores en las ofertas cuando sean de tipo material o formal, no sustanciales y no impidan conocer el sentido de la oferta. Únicamente se permitirá la aclaración o la enmienda de errores en las ofertas siempre que no comporten una modificación o concreción de la oferta, con la finalidad de garantizar el principio de igualdad de trato entre empresas licitadoras.

Todas las solicitudes de aclaraciones o enmiendas se llevarán a cabo a través de la funcionalidad que a este efecto tiene la herramienta de Encima digital, y de acuerdo con la **cláusula 8** de este pliego.

Serán excluidas de la licitación, mediante resolución motivada, las empresas cuyas proposiciones no concuerden con la documentación examinada y admitida, las que excedan del presupuesto base de licitación, las que excedan de cualquiera de los precios unitarios máximos establecidos, modifiquen sustancialmente los modelos de proposición establecidos en este pliego, comporten un error manifiesto en el importe de la proposición y aquellas en las cuales la empresa licitadora reconozca la existencia de error o inconsistencia que la hace inviable.

La existencia de errores en las proposiciones económicas de las empresas licitadoras implicará la exclusión de estas del procedimiento de contratación, cuando pueda resultar afectado el principio de igualdad, en los casos de errores que impiden determinar con carácter cierto cuál es el precio realmente ofrecido para las empresas y, por lo tanto, impidan realizar la valoración de las ofertas.

La mesa de contratación podrá solicitar los informes técnicos que considere necesarios antes de formular su propuesta de adjudicación. También podrá solicitar estos informes cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los plieguos. Las proposiciones que no cumplan dichas prescripciones serán excluidas.

También podrá requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad en el cual corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para verificar las consideraciones sociales y ambientales.

Los actos de exclusión de las empresas licitadoras adoptados en relación con la apertura de los sobres B y C serán susceptibles de impugnación en los términos establecidos en la **cláusula 43** de este pliego.

14.3 En casos de empate en las puntuaciones obtenidas por las ofertas de las empresas licitadoras, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la proposición presentada por aquella empresa que cumpla los criterios que se mencionan a continuación, y en el siguiente orden de prelación:

1r. La proposición presentada por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior a lo que les imponga la normativa. Si varias empresas licitadoras de las que hayan empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior a lo que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa licitadora que disponga del porcentaje más alto de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

2n. La proposición presentada por empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Las empresas licitadoras tienen que aportar la documentación acreditativa de los criterios de desempate en el momento en que se produzca el empate.

En caso de persistir el empate una vez aplicados los criterios de adjudicación adicionales, la adjudicación del contrato se decidirá mediante sorteo, que se llevará a cabo en acto público, previa convocatoria.

14.4 La determinación de las ofertas que presenten unos valores anormales o desproporcionados se tiene que llevar a cabo de acuerdo con lo que dispone el artículo 149 de la LCSP, y en función de los límites y los parámetros objetivos establecidos **en el apartado I del cuadro de características del contrato**.

En el supuesto de que una o diversas de las ofertas presentadas incurran en presunción de anormalidad, la mesa de contratación requerirá a l /las empresa/es licitadora/es que l /las hagi/n presentado para que las justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro sobre la base del cual se haya definido la anormalidad de la oferta. Por este motivo, la mesa de contratación requerirá a l /las

empresa/es licitadora/es, las precisiones que considere oportunas sobre la viabilidad de la oferta y las pertinentes justificaciones. La empresa licitadora dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para presentar la información y los documentos que sean pertinentes a estos efectos.

Las solicitudes de justificación se llevarán a cabo a través de la funcionalidad que a este efecto tiene la herramienta de Encima digital, y de acuerdo con la **cláusula 8** de este pliego.

Transcurrido este plazo, si la mesa de contratación no recibe la información y la documentación justificativa solicitada, lo pondrá en conocimiento del órgano de contratación y se considerará que la proposición no podrá ser cumplida, quedando la empresa licitadora excluida del procedimiento.

Si la mesa de contratación recibe la información y la documentación justificativa solicitada dentro de plazo, lo evaluará y elevará la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo de la proposición, debidamente motivada, en el órgano de contratación, a fin de que este decida, previo el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, o bien la aceptación de la oferta, porque considera acreditada su viabilidad, o bien, en caso contrario, su rechazo.

El órgano de contratación rechazará las ofertas incursas en presunción de anormalidad si se basan en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. Asimismo, rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluido el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo que establece el artículo 201 de la LCSP.

15. Clasificación de las ofertas y requerimiento de documentación previo a la adjudicación

15.1 Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratación las clasificará por orden decreciente y, posteriormente, remitirá en el órgano de contratación la correspondiente propuesta de adjudicación.

Para realizar esta clasificación, la mesa de contratación tendrá en cuenta los criterios de adjudicación señalados **en el apartado H del cuadro de características del contrato** y al anuncio de licitación.

Si el órgano de contratación tiene indicios fundamentados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación en tramitación, en el sentido que define el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, los trasladará, de oficio o a instancia de la mesa de contratación, a la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), a fin de que emita un informe sobre el carácter fundado o no de estos indicios. La remisión de la documentación en el ACCO supone la suspensión inmediata de la licitación.

De acuerdo con el artículo 150 de la LCSP, en caso de que el informe del ACCO concluya que hay indicios fundados de conducta colusoria el órgano de contratación remitirá a las empresas licitadoras afectadas la documentación necesaria para que en un plazo de 10 días hábiles aleguen todo lo que consideren conveniente en defensa de sus derechos y resolverá de manera motivada lo que sea procedente. En caso de que resuelva que hay indicios fundados de conductos colusorias, excluirá del procedimiento de contratación a las empresas licitadoras responsables de esta conducta, lo notificará a todas las empresas licitadoras y continuará el procedimiento de contratación con las empresas licitadoras restantes.

Esta procedimiento también se aplicará cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, si procede, el órgano de contratación aprecie posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión temporal.

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea ningún derecho a favor de la empresa licitadora propuesta como adjudicataria, ya que el órgano de contratación podrá apartarse siempre que motive su decisión.

15.2 Una vez aceptada la propuesta de la mesa de contratación por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán a la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta para la cual, dentro del plazo de 10 días hábiles, presente la documentación justificativa de que se hace mención a continuación.

La aportación de documentación se llevará a cabo a través de la funcionalidad que a este efecto tiene la herramienta de Encima digital, y de acuerdo con la **cláusula 8** de este pliego.

A. Empresas no inscritas en el Registro de Empresas Licitadoras y Clasificadas de Cataluña (RELIC) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o que no figuren en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea

La empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta tendrá que aportar la documentación siguiente –esta documentación, si procede, también se tendrá que aportar respecto de las empresas a las capacidades de las cuales se recurra:

- Documentación correspondiente acreditativa de la capacidad de obrar y de la personalidad jurídica, de acuerdo con las previsiones de la **cláusula 9** de este pliego.
- Documentos acreditativos de la representación y personalidad jurídica de las personas firmantes de las ofertas: poder para comparecer o firmar proposiciones en nombre de otro y el documento nacional de identidad o el pasaporte. El mencionado poder tendrá que reunir los requisitos formales siguientes: ser escritura pública, ser copia auténtica y estar inscrito en el Registro Mercantil o en el registro oficial correspondiente. La empresa también lo podrá acreditar mediante la inscripción al registro **Representa**.
- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia o del certificado de clasificación correspondiente.

Asimismo, la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta tendrá que aportar:
- Si procede, certificados acreditativos del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental.
- En caso de que la empresa recurra a las capacidades de otras entidades, el compromiso de disponer de los recursos necesarios a lo que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP.
- Documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios que se haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato de acuerdo con el artículo 76.2 de la LCSP.
- Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con lo que se establece a la **cláusula 16** de este pliego.
- Si ocurre, acreditación de la afiliación y alta en la Seguridad Social del personal que se destinará a la ejecución del contrato mediante la presentación de los TC2 o Relación nominal de trabajadores correspondientes.
- Cualquier otra documentación que, específicamente y por la naturaleza del contrato, se determine en el a**partado J2 del cuadro de características del contrato**.

B. Empresas inscritas en el Registro de Empresas Licitadoras y Clasificadas de Cataluña (RELIC) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o que figuren en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea

La empresa que haya presentado la mejor oferta tiene que aportar toda la documentación relativa a la capacidad y solvencia requerida para participar en la licitación que no conste

inscrita en estos registros o no conste vigente o actualizada, de acuerdo con el previsto a la **cláusula 11** de este pliego, así como la documentación siguiente:

- En caso de que la empresa recurra a las capacidades de otras entidades, el compromiso de disponer de los recursos necesarios a lo que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP.
- Documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios que se haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato de acuerdo con el artículo 76.2 de la LCSP.
- Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con lo que se establece a la **cláusula 16** de este pliego.
- Si ocurre, acreditación de la afiliación y alta en la Seguridad Social del personal que se destinará a la ejecución del contrato mediante la presentación de los TC2 o Relación nominal de trabajadores correspondientes.
- Cualquier otra documentación que, específicamente y por la naturaleza del contrato, se determine **en el apartado J2 del cuadro de características del contrato**.

15.3 Una vez aportada por la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta la documentación requerida, esta se calificará. Si se observa que en la documentación presentada hay defectos o errores de carácter enmendable, se tiene que comunicar a las empresas afectadas para que los corrijan o enmienden en el plazo máximo de 3 días naturales.

Las solicitudes de enmiendas se llevarán a cabo a través de la funcionalidad que a este efecto tiene la herramienta de Encima digital, y de acuerdo con la **cláusula 8** de este pliego.

En caso de que no se agasaje adecuadamente el requerimiento de documentación en el plazo señalado, o bien en el plazo para enmendar que se dé, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta y se procederá a requerir la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por la orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. Este hecho compuerta la exigencia del importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional que, en su caso, se hubiera constituido y, además, puede dar lugar a declarar a la empresa en prohibición contratar por la causa prevista en el artículo 71.2.*a* de la LCSP.

Asimismo, la eventual falsedad en aquello declarado por las empresas licitadoras en el DEUC o en otras declaraciones puede dar lugar a la causa de prohibición de contratar con el sector público prevista en el artículo 71.1.*e* de la LCSP.

16. Garantía definitiva

16.1 El importe de la garantía definitiva es el que se señala **en el apartado L del cuadro de características del contrato**.

16.2 Las garantías se pueden prestar en alguna de las formas siguientes:

a) En efectivo o en valores de deuda pública con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas reglamentariamente. El efectivo y los certificados de inmovilización en los valores anotados se tienen que depositar en la Caja General de Depósitos de la Tesorería General de la Generalitat de Catalunya por medios electrónicos o a las cajas de depósitos de las tesorerías territoriales.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, para alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que se tienen que depositar en alguno de los establecimientos mencionados en el apartado a).

c) Mediante contrato de seguro de caución con una entidad aseguradora autorizada para operar en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente. El certificado del seguro se tiene que entregar en los establecimientos señalados en el apartado a).

d) Mediante retención sobre el precio, que se realizará en el primer abono que se realice en la empresa contratista, una vez verificada la correcta ejecución del contrato por parte del suyo responsable. En caso de que no sea suficiente con la retención del primer pago, se retendrá los pagos parciales del contrato hasta llegar a retener el importe de la garantía.

16.3 En el caso de unión temporal de empresas, la garantía definitiva se puede constituir por una o varios de las empresas participantes, siempre que en conjunto llegue a la cuantía requerida **en el apartado L del cuadro de características del contrato** y garantice solidariamente a todas las empresas integrantes de la unión temporal.

16.4 La garantía definitiva responde de los conceptos definidos en el artículo 110 de la LCSP.

16.5 En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la garantía, la empresa contratista está obligada a reponerlos en la cuantía necesaria a fin de que el importe de la garantía no disminuya por este motivo, teniendo que quedar constancia documentada de la mencionada reposición.

16.6 Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, su valor total experimente variación, la garantía constituida se tendrá que ajustar a la cuantía necesaria para que se mantenga la debida proporción entre la garantía y el presupuesto del contrato vigente en cada momento, en el plazo de 15 días a contar desde la fecha en que se notifique a la empresa contratista el acuerdo de modificación. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como una consecuencia de una revisión de este de conformidad con lo que señala el capítulo relativo a la revisión de precios en los contratos del sector público de la LCSP.

16.7 Cuando se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles a la empresa contratista, esta tendrá que reponer o ampliar la garantía, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 15 días desde la ejecución.

16.8 En caso de que la garantía no se reponga en los supuestos mencionados en el apartado anterior, la Agencia Catalana de Turismo puede resolver el contrato.

17. Decisión de no adjudicar o suscribir el contrato y desistimiento

El órgano de contratación podrá decidir no adjudicar o suscribir el contrato, por razones de interés público debidamente justificadas y con la correspondiente notificación en las empresas licitadoras, antes de la formalización del contrato.

También podrá desistir del procedimiento, antes de la formalización del contrato, notificándolo a las empresas licitadoras, cuando aprecie una infracción no enmendable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

En ambos supuestos se compensará a las empresas licitadoras por los gastos en que hayan incurrido y por un importe máximo de 100 €, siempre que lo soliciten.

La decisión de no adjudicar o suscribir el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicación se publicará al perfil de contratante de la Agencia Catalana de Turismo.

18. Adjudicación del contrato

18.1 Una vez presentada la documentación a que hace referencia la **cláusula 15** de este pliego, el órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato en la empresa o las empresas propuestas como adjudicatarias, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes en la recepción de dicha documentación.

La licitación no se declarará desierta si hay alguna proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego. La declaración, en su caso, que este procedimiento ha quedado desierto se publicará al perfil de contratante de la Agencia Catalana de Turismo.

18.2 La resolución de adjudicación del contrato se notificará en las empresas licitadoras y se publicará al perfil de contratante de la Agencia Catalana de Turismo dentro del plazo de 15 días, indicando el plazo en que se tendrá que proceder a la formalización del contrato.

19. Formalización y perfección del contrato

19.1 El contrato se formalizará en documento administrativo, mediante firma electrónica adelantada basada en un certificado cualificado o reconocido de firma electrónica.

La empresa o las empresas adjudicatarias podrán solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, siendo a su cargo los gastos correspondientes.

19.2 La formalización del contrato se efectuará una vez transcurrida el plazo mínimo de 15 días hábiles desde que se remita a las empresas a licitadoras la notificación de la adjudicación a que se refiere la cláusula anterior.

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la empresa o las empresas adjudicatarias para las cuales formalicen el contrato en un plazo no superior a 5 días a contar del siguiente en aquel en qué haya recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación que lleve aparejada la suspensión de la formalización o que el órgano competente para la resolución del recurso haya levantado la suspensión.

19.3 La empresa o las empresas contratistas tienen que presentar la declaración de ausencia de conflicto de interés prevista en el a**nexo 6.2** de este pliego, la cual se tiene que aportar en el mismo momento de la formalización del contrato.

19.4 Si el contrato no se formaliza en el plazo indicado en el apartado anterior por causas imputables a la empresa adjudicataria, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se ha constituido. Además, este hecho puede dar lugar a declarar a la empresa en prohibición contratar, de acuerdo con el artículo 71.2 *b* de la LCSP.

Si el contrato no se formaliza en el plazo indicado por causas imputables a la Agencia Catalana de Turismo, se tendrá que indemnizar en la empresa adjudicataria por los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

En el supuesto de que el contrato no se pueda formalizar con la empresa adjudicataria, se adjudicará a la empresa siguiente que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con la orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, con la presentación previa de la documentación a que se refiere la **cláusula 15** de este pliego, siendo aplicables los plazos previstos en los apartados anteriores.

19.5 Las empresas que hayan concurrido con el compromiso de constituirse en UTE tendrán que presentar, una vez se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, la escritura pública de constitución de la unión temporal (UTE) en la cual conste el nombramiento de la persona representante o de la persona apoderada única de la unión con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción.

19.6 El contenido del contrato será el que establecen los artículos 35 de la LCSP y 71 del RGLCAP y no incluirá ninguna cláusula que implique alteración de los términos de la adjudicación.

19.7 El contrato se perfeccionará con su formalización y este será requisito imprescindible para poder iniciar la ejecución.

19.8 La formalización de este contrato, junto con el contrato, se publicará en un plazo no superior a quince días después de su perfeccionamiento al perfil de contratante de la Agencia Catalana de Turismo y al Diario Oficial de la Unión Europea.

19.9 Una vez formalizado el contrato, se comunicará al Registro Público de Contratos de la Generalitat de Catalunya los datos básicos para su inscripción, entre los cuales figurarán la identidad de la empresa contratista, el importe de adjudicación del contrato, junto con el desglose correspondiente del IVA; y posteriormente, si ocurre, las modificaciones, las prórrogas, las variaciones de plazos o de precios, el importe final y la extinción del contrato.

Los datos contractuales comunicados al registro público de contratos serán de acceso público, con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos, siempre que no tengan carácter de confidenciales.

III. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

20. Condiciones especiales de ejecución

A. Las condiciones especiales en relación con la ejecución, de obligado cumplimiento por parte de la empresa o las empresas contratistas y, si pega, para la empresa o las empresas subcontratistas, son las que se establecen **en el apartado M del cuadro de características del contrato**, así como las que se establecen como tales en otras cláusulas de este pliego.

Estas condiciones especiales de ejecución tendrán carácter de obligación contractual esencial, de manera que su incumplimiento será causa de resolución del contrato.

21. Ejecución y supervisión de los servicios

El contrato se ejecutará con sujeción a lo que establezcan a sus cláusulas y a los pliegos, y conforme con las instrucciones que en su interpretación dé a la empresa o empresas contratistas la persona responsable del contrato a la cual se refiere la **cláusula 23** de este pliego.

22. Cumplimiento de plazos y correcta ejecución del contrato

22.1 La empresa contratista está obligada a cumplir el plazo total de ejecución del contrato y los plazos parciales fijados en los pliegos o los aprobados por la persona responsable del contrato.

22.2 La Agencia Catalana de Turismo podrá imponer a la empresa contratista las penalidades siguientes, cuando concurran los supuestos que se relacionan a continuación:

- Por incumplimiento de plazos, totales o parciales, y demora en la ejecución imputable a la empresa o empresas contratistas: se podrá optar por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, de acuerdo con el previsto en el artículo 193.3 de la LCSP. También se podrá optar por la resolución del contrato si la demora en el incumplimiento de los plazos parciales haga presumir de manera razonada la imposibilidad de cumplir con el plazo final del contrato.

  Además, cada vez que las penalidades por demora lleguen a un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución de lo mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades

  Si el retraso con respecto al cumplimiento de los plazos fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista y esta ofrece cumplir si se le amplía el plazo inicial de ejecución, se le concederá un plazo, al menos, igual al tiempo perdido, a menos que la empresa contratista pida otro más corto.

- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas a la **cláusula 19** de este pliego (artículo 202.3 LCSP): se acordará la imposición de una penalización de hasta un máximo del 10% del precio del contrato, IVA excluido.

  Estas mismas penalidades se aplicarán en caso de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere la **cláusula 28** de este pliego.

- Por cumplimiento defectuoso o parcial de la prestación objeto del contrato (artículo 192.1 LCSP): se acordará la imposición de una penalización de hasta un máximo del 10% del precio del contrato, IVA excluido.

- Por incumplimiento de compromisos establecidos de adscripción de medios personales o materiales (artículo 76.2 LCSP): se acordará la imposición de una penalización de hasta un máximo del 10% del precio del contrato, IVA excluido.

- Por incumplimiento de las características de la oferta vinculadas a los criterios de adjudicación: se acordará la imposición de una penalización de hasta un máximo del 10% del precio del contrato, IVA excluido.

- Incumplimiento de la obligación de llenar la declaración de ausencia de conflicto de interés –DACIO– (**anexo 6.2** de este pliego): se acordará la imposición de una penalización de hasta un máximo del 10% del precio del contrato, IVA excluido.

- Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas (artículo 217.1 LCSP): se podrá optar por imponer una penalización de hasta un máximo del 10% del precio del contrato, IVA excluido.

  En caso de incumplimiento de la obligación de la empresa contratista de remitir relación detallada de empresas subcontratistas o suministradores y justificante de cumplimiento de los pagos prevista en la **cláusula 37** de este pliego, se podrán imponer las mismas penalidades que las establecidas en el punto anterior.

En caso de resolución judicial o arbitral firme que acredite la falta de pago termine por la empresa contratista en una empresa subcontratista o suministradora vinculada a la ejecución del contrato, y que esta demora no esté motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa subcontratista o suministradora, se impondrán, en todo caso, las mismas penalidades que las establecidas al punto anterior, de las cuales responderá la garantía definitiva.

- Incumplimiento de obligaciones específicas establecidas en el contrato.

La suma de todas las penalidades no podrá superar el 50% del precio del contrato. En el caso de las penalidades que se establezcan por porcentajes, la penalidad que se aplicará será proporcional al incumplimiento efectuado por la empresa contratista.

En caso de incumplimientos de compromisos por parte de la empresa contratista reiterados o de especial gravedad, la Agencia Catalana de Turismo también tendrá la facultad de resolver el contrato.

22.3 El órgano de contratación será el responsable de la tramitación e imposición de la correspondiente penalización y, en su caso, de su resolución, previo procedimiento contradictorio.

22.4 Las penalidades impuestas son inmediatamente ejecutivas y se hacen efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que la Agencia Catalana de Turismo tenga pendientes de abonar en la empresa contratista. Si ya no existieran cantidades pendientes de pago, se pueden hacer efectivas contra la garantía definitiva y, si con esta no se llegara al montante de la penalización, se puede reclamar por la vía administrativa de apremio para considerarse ingreso de derecho público.

23. Persona responsable del contrato

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y la ejecución ordinaria del contrato, que se indica **al apartado K del cuadro de características del contrato**, se designará una persona responsable del contrato que ejercerá las funciones siguientes:

- Supervisar la ejecución del contrato y tomar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación. En concreto:
  - Elaborar instrucciones y mandatos sobre la ejecución del contrato.
  - Interpretación del contrato (siempre que no suponga el ejercicio de potestades públicas en caso de su externalización)
  - Control de los plazos de ejecución y de la subcontratación.
  - Comprobación de la aplicación de las cláusulas sociales y ambientales establecidas en el pliego.
  - Comprobación del cumplimiento efectivo de las cláusulas contractuales que establecen obligaciones del uso del catalán.
  - Comprobación de los requisitos concretos de ejecución exigidos y aquellos que, en su caso, hubiera incorporado la empresa contratista en su oferta.
  - Comprobación de que el contenido de la oferta presentada se plasme a la ejecución

- Proponer la imposición de penalidades.

- Emitir un informe donde determine si el retraso en la ejecución es producido por motivos imputables a la empresa contratista.

- Dar apoyo al órgano de contratación en las siguientes cuestiones derivadas de la ejecución del contrato:
  - Control de los requisitos de transparencia.

- Funciones relativas a la revisión de la facturación, proposición de la prórroga del contrato, control de las obligaciones sociales de la empresa contratista, vigilancia del cumplimiento de obligaciones con la seguridad social, impagos, etc.
- Propuesta de indemnizaciones y sanciones a consecuencia de demoras en la ejecución, o de cualquier otro incumplimiento contractual previsto.
- Remisión de todas las incidencias derivadas de la ejecución contractual al órgano de contratación.

- Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la ejecución del contrato.

- Coordinar a los diferentes agentes implicados en el contrato, en caso de que esta función específica no corresponda a otras personas.

- Informar del nivel de satisfacción de la ejecución del contrato. Esta función incluye la emisión de un informe de evaluación final de la contratación.

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato configuran las obligaciones de ejecución del contrato junto con su clausulat y los pliegos.

En el caso de modificación en la designación de la persona responsable del contrato, la Agencia Catalana de Turismo lo comunicará por escrito y de manera inmediata a la empresa contratista.

Las personas responsables del contrato se tienen que suscribir la declaración de ausencia de conflicto de interés que se recoge al **anexo 6.3** de este pliego.

24. Resolución de incidencias

Las incidencias que puedan surgir entre la Agencia Catalana de Turismo y la empresa contratista en la ejecución del contrato, por diferencias en la interpretación de lo que se ha convenido o bien por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio que incluirá necesariamente las actuaciones descritas en el artículo 97 del RGLCAP.

A menos que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo requiera, su tramitación no determinará la paralización del contrato.

25. Resolución de dudas técnicas interpretativas

Para la resolución de dudas técnicas interpretativas que puedan surgir durante la ejecución del contrato se podrá solicitar un informe técnico externo a la Agencia Catalana de Turismo y no vinculante.

IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

26. Abonos en la empresa contratista

26.1 El importe de los servicios ejecutados se acreditará de conformidad con el pliego de prescripciones técnicas, por medio de los documentos que acrediten la realización total o parcial, si procede, del contrato.

26.2 El pago en la empresa contratista se efectuará contra presentación de factura expedida de acuerdo con la normativa vigente sobre factura electrónica, en el plazo máximo de de 30 días

naturales, contados desde la fecha efectiva de prestación del servicio o de recepción del objeto contractual o, en caso de desconocer esta fecha, desde la fecha de registro de la factura.

De acuerdo con lo que establece la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, las facturas se tienen que firmar con firma avanzada basada en un certificado reconocido, y tienen que incluir, necesariamente, el número de expediente de contratación.

El formato de la factura electrónica y firma se tienen que ajustar al que dispone el anexo 1 de la Orden ECO/306/2015, de 23 de septiembre, por la cual se regula el procedimiento de tramitación y anotación de las facturas en el Registro contable de facturas en el ámbito de la administración de la Generalitat de Catalunya y el sector público que depende.

La plataforma e.FACT es el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración de la Generalitat de Catalunya y de su Sector Público.

Los datos identificativos del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, del órgano de contratación y del destinatario, que la empresa contratista tendrá que hacer constar en las facturas correspondientes, son los siguientes:
- NIF del contratante: S0800470G.
- Unidad tramitadora, órgano gestor, y oficina contable es: A09019002 – Agencia Catalana de Turismo – 08008 Barcelona (ESP) – Calle de Aragón, nº 244, 4.ª planta, 08007 Barcelona.

El seguimiento del estado de las facturas se podrá consultar a la página web del Departamento de Economía y Hacienda en el apartado de Tesorería y Pagos (consulta del estado de facturas y pagos de documentos), a partir del día siguiente del registro de la factura.

26.3 En caso de retraso en el pago, la empresa contratista tiene derecho a percibir, en los términos y las condiciones legalmente establecidos, los intereses de demora y la indemnización correspondiente por los costes de cobro en los términos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la cual se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

26.4 La empresa contratista podrá realizar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria para ejecutar los servicios en el plazo o plazos contractuales. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe del qué se ha ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada a la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación.

26.5 La empresa contratista podrá transmitir los derechos de cobro en los términos y condiciones establecidos en el artículo 200 de la LCSP.

27. Responsabilidad de la empresa contratista

La empresa contratista es responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y de las prestaciones y servicios realizados, así como también de las consecuencias que se deduzcan para la Agencia Catalana de Turismo o para terceras personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

La empresa contratista ejecuta el contrato a su riesgo y ventura y está obligada a indemnizar los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, excepto en el caso que los daños sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Agencia Catalana de Turismo.

28. Obligaciones contractuales esenciales

Las condiciones especiales de ejecución descritas **en el apartado M del cuadro de características del contrato del contrato** tendrán carácter de obligación contractual esencial, de manera que su incumplimiento será causa de resolución del contrato, de acuerdo con lo que dispone la **cláusula 20** de este pliego.

29. Otras obligaciones de la empresa contratista

29.1 La empresa contratista está obligada en la ejecución del contrato al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral que establecen el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen en el Estado, y en particular las que establece el anexo V de la LCSP.

También está obligada a cumplir las disposiciones vigentes en materia de integración social de personas con discapacidad y fiscales.

El incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, sociales o laborales mencionadas y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades a que se refiere la **cláusula 22** de este pliego.

A este efecto, la empresa contratista tendrá que remitir la justificación de la realización efectiva de estos pagos en el órgano de contratación cuando este se lo solicite.

29.2 La empresa contratista tiene que garantizar que, en la ejecución del contrato, todas sus actividades se llevan a cabo en plena conformidad con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la cual se modifican la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE) 2023/2859, y el Plan de acción nacional de empresas y derechos humanos, así como con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

29.3 La empresa contratista se obliga a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores de conformidad con el convenio colectivo sectorial aplicable.

29.4 La empresa contratista se obliga a aplicar al ejecutar las prestaciones propias del servicio las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.

29.5 La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la Administración de la Generalitat derivadas de la ejecución del objeto de este contrato. Asimismo, la empresa contratista y, si procede, las empresas subcontratistas tienen que utilizar, al menos, el catalán en los letreros, las publicaciones, los avisos y en el resto de comunicaciones de carácter general que se deriven de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.

En particular, la empresa contratista tiene que entregar los trabajos objeto de este contrato, al menos, en catalán. Específicamente, la empresa contratista tiene que redactar en lengua catalana la documentación del proyecto y las leyendas de los planos y documentación técnica anexa, tanto en papel como en apoyo digital, que se obtenga como resultado de la realización de los trabajos según las determinaciones del clausulat, específico del pliego de prescripciones técnicas.

Asimismo, la empresa contratista tiene que entregar en catalán los manuales y la documentación técnica de los servicios objeto del contrato que se determine como obligatoria en la cláusula específica del pliego de prescripciones técnicas.

En todo caso, la empresa contratista y, si procede, las empresas subcontratistas, quedan sujetas en la ejecución del contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, de las disposiciones que la desarrollan y del resto de normas aplicables. En el ámbito territorial del Arán, las empresas contratistas y, si procede, las empresas subcontratistas, tienen que utilizar al aranés de acuerdo con la Ley 1/2015, del 5 de febrero, del régimen especial de Arán, con la normativa propia del Conselh Generau de Arán que la desarrolle y el resto de normas aplicables.

Las condiciones de ejecución de carácter lingüístico establecidas en este pliego tienen carácter de obligación contractual esencial. Su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las penalidades correspondientes y podrá dar lugar, asimismo, a la resolución del contrato.

29.6 La empresa contratista se obliga a facilitar la información necesaria con el fin de hacer pública los siguientes datos del contrato: la fecha de firma, las partes que lo firman, el objeto, importe de la adjudicación, el procedimiento utilizado para contratar, la identidad del adjudicatario y la duración, así como cualquier modificación o prórroga que se realice en este.

De conformidad con el artículo 8.1 apartado f y 13 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG en adelante), este se someterá a información pública. De acuerdo con el artículo 5 LTAIPBG, la información sujeta al régimen de transparencia se hará efectiva al sitio web de la Agencia Catalana de Turismo.

29.7 La empresa o las empresas contratistas tienen que cumplir las obligaciones recogidas en el a**nexo 6** de este pliego, relativo a reglas especiales respecto del personal de la empresa contratista que adscribirá a la ejecución del contrato.

29.8 La empresa o las empresas contratistas tienen que cumplir la normativa de competencia. En caso de incumplimiento de esta normativa, la Administración podrá iniciar una reclamación de daños, de conformidad con el Real decreto ley 9/2017, de 26 de mayo.

29.9 La empresa o las empresas contratistas declara/en que dará cumplimiento a las obligaciones de visibilidad, transparencia y comunicación reguladas por el artículo 50 y por el Anexo IX del Reglamento (UE) 2021/1060, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, por el cual regula las responsabilidades de los beneficiarios en relación a las medidas de comunicación y visibilidad, especialmente:
a) En todos los documentos de trabajo o apoyos necesarios relacionados con la ejecución de la operación, destinados al público o a los participantes.
b) A los elementos de difusión y materiales de comunicación relacionados con la ejecución de la operación, destinados al público o a los participantes.

30. Protección de datos

La Agencia Catalana de Turismo tratará los datos personales de las empresas licitadoras y contratistas con la finalidad de gestionar el registro y participación en la presente licitación, así como el pago, la facturación y la gestión de las obligaciones contables y fiscales derivadas de las transacciones económicas.

La empresa contratista se obliga al cumplimiento de todo aquello que establece el RGPD y a la LOPDGDD, así como cualquier otra normativa aplicable o que la pueda sustituir en el futuro en relación a los datos personales.

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este contrato, el personal de la empresa contratista no puede acceder a los datos de carácter personal que figuran en los archivos, documentos y sistemas informáticos de la Agencia Catalana de Turismo.

No obstante lo que establece el apartado anterior, cuando el personal de la empresa contratista acceda a los datos personales incidentalmente, estará obligado a guardar secreto incluso después de la finalización de la relación contractual, sin que en ningún caso pueda utilizar los datos ni revelarlas a terceros.

En el supuesto indicado anteriormente, la empresa contratista se obliga a adoptar todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos, evitando la alteración, pérdida, tratamiento, o acceso no autorizado de las mismas, de conformidad con el RGPD. Esta obligación se hará extensiva a todo su personal y colaboradores, los cuales estarán en pleno conocimiento de las medidas establecidas anteriormente.

Al mismo tiempo, la empresa contratista pondrá a disposición de la Agencia Catalana de Turismo toda la información necesaria para demostrar que cumple con el RGPD.

La empresa contratista tiene que poner en conocimiento de la Agencia Catalana de Turismo, de forma inmediata, cualquier incidencia que se produzca durante la ejecución del contrato que pueda afectar a la integridad o la confidencialidad de los datos de carácter personal tratados por la empresa contratista, la cual tendrá que anotarlo en el Registro de incidencias.

El incumplimiento de lo que se establece en los apartados anteriores puede dar lugar a que la empresa contratista sea considerada responsable del tratamiento, a los efectos de aplicar el régimen sancionador y de responsabilidades previsto a la normativa de protección de datos, respondiendo de este incumplimiento ante la Agencia Catalana de Turismo y de la Autoridad de Protección de Datos correspondiente.

31. Confidencialidad

Cualquier información confidencial revelada para la Agencia Catalana de Turismo en la empresa contratista durante la vigencia de este contrato se mantendrá con carácter estrictamente confidencial para el receptor, comprometiéndose a utilizar esta información únicamente para la finalidad para la cual le fue revelada por el emisor, salvo imperativo legal.

La empresa contratista se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre la información clasificada como confidencial.

Se considerará información confidencial cualquier dato a la que la empresa contratista acceda en virtud de la presente licitación y/o en el acuerdo general que regula los servicios a prestar por parte de empresa, especialmente la información y datos propios de la Agencia Catalana de Turismo a los cuales haya accedido o acceda durante la ejecución de lo mismo. Se exceptúan del anterior concepto los datos que sean públicos.

La obligación de confidencialidad recogida en el contrato tendrá carácter indefinido, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre las partes.

De igual manera, la empresa contratista será responsable que su personal, colaboradores, directivos y en general, todas las personas que tengan acceso a la información confidencial y en los ficheros de la Agencia Catalana de Turismo, respeten la confidencialidad de la

información, así como las obligaciones relativas al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Por lo tanto, la empresa contratista realizará cuántas advertencias y suscribirá cuántos documentos sean necesarios, con estas personas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones.

No obstante el anterior, la Agencia Catalana de Turismo es, con carácter único, quienes decidirá sobre la finalidad, contenido y uso de los ficheros de datos existentes o que puedan ser creados y pueda tener acceso en los cuales la empresa contratista, como resultado de las actividades realizadas por esta.

32. Propiedad de los trabajos

En caso de tratarse de contratos de servicios que tengan por objeto desarrollar y poner a disposición productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, y, de acuerdo con el artículo 308 de la LCSP, la empresa contratista cede expresamente en la Agencia Catalana de Turismo, con carácter exclusivo, sin limitación temporal -es decir, durante todo el plazo de vigencia de los derechos de autor hasta su paso a dominio público- y por todo el ámbito territorial universal, los derechos de explotación de la propiedad intelectual de las obras que haya creado o encargado crear en razón de la presente contratación (entre otros: los contenidos textuales, traducciones, fotografías, obras audiovisuales...), incluida su explotación en red de Internet, así como los derechos de propiedad industrial que se puedan derivar de esta explotación, con finalidades promocionales o de análoga naturaleza, propias de la Agencia Catalana de Turismo.

33. Prerrogativas de la Administración

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de su ejecución, suspender la ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos.

Asimismo, el órgano de contratación tiene las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por la empresa contratista durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites que establece la LCSP.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de las prerrogativas mencionadas agotan la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos.

El ejercicio de las prerrogativas de la Administración se llevará a cabo mediante el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP.

34. Modificación del contrato

34.1 El contrato solo se puede modificar por razones de interés público, en los casos y en la forma que se especifican en esta cláusula y de conformidad con lo que se prevé en los artículos 203 a 207 de la LCSP.

34.2 El contrato también se podrá modificar en el/s supòsit/s, con las condiciones, el alcance, los límites y el procedimiento previstos **en el apartado N del cuadro de características del contrato**. La modificación no podrá exceder del 20% del precio inicial del contrato, y no puede alterar la naturaleza global del contrato.

Estas modificaciones serán obligatorias para la empresa contratista.

En el caso de precios unitarios, en ningún caso la modificación del contrato podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

34.3 La modificación del contrato no prevista en esta cláusula solo podrá efectuarse cuando se cumplan los requisitos y concurran los supuestos previstos en el artículo 205 de la LCSP, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP y con las particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP.

Estas modificaciones son obligatorias para la empresa contratista, a menos que impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que exceda el 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido. En este caso, la modificación se acordará por el órgano de contratación con la conformidad previa por escrito de la empresa contratista; en caso contrario, el contrato se resolverá de acuerdo con la causa prevista en el artículo 211.1.g) de la LCSP.

34.4 Las modificaciones del contrato se formalizarán de conformidad con lo que establece el artículo 153 de la LCSP y la **cláusula 19** de este pliego.

34.5 El anuncio de modificación del contrato, junto con las alegaciones de la empresa contratista y de todos los informes que, si procede, se soliciten con carácter previo a la aprobación de la modificación, tanto los que aporte la empresa contratista como los que emita el órgano de contratación, se publicarán al perfil de contratante de la Agencia Catalana de Turismo y, si se procede, al Diario Oficial de la Unión Europea.

34.6 No tendrán la consideración de modificaciones la variación que durante la ejecución correcta de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las que prevé el contrato, las cuales se pueden recoger en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

35. Suspensión del contrato

El contrato podrá ser suspendido por acuerdo de la Agencia Catalana de Turismo o para que la empresa contratista opte por suspender su cumplimiento, en caso de demora en el pago del precio superior a 4 meses, comunicándolo a la Agencia Catalana de Turismo con un mes de antelación.

En todo caso, la Agencia Catalana de Turismo tiene que extender el acta de suspensión correspondiente, de oficio o a solicitud de la empresa contratista, de conformidad con lo que dispone el artículo 208.1 de la LCSP.

El acta de suspensión, de acuerdo con el artículo 103 del RGLCAP, la tendrán que firmar una persona en representación del órgano de contratación y la empresa contratista y se tiene que extender en el plazo máximo de 2 días hábiles, a contar del día siguiente del día en que se acuerde la suspensión.

La Agencia Catalana de Turismo tiene que abonar en la empresa contratista los daños y perjuicios que efectivamente se le causen de conformidad con el previsto en el artículo 208.2 de la LCSP. El abono de los daños y perjuicios en la empresa contratista solo comprenderá los conceptos que se indican en este precepto.

36. Cláusula ética

36.1 Los altos cargos, personal directivo, cargos de mando, cargos administrativos y personal al servicio de la Administración pública y de su sector público, que intervienen, directa o indirectamente, en el procedimiento de contratación pública están sujetos tanto al Código Ético

de la Agencia Catalana de Turismo como el Código de principios y conductas recomendables en la contratación pública, y se les aplicarán sus disposiciones de forma transversal a toda actuación que forme parte de cualquier fase del procedimiento de contratación de acuerdo con el grado de intervención y de responsabilidad en los procedimientos contractuales. La presentación de la oferta por parte de las empresas licitadoras supondrá su adhesión tanto al Código Ético de la Agencia Catalana de Turismo como el Código de principios y conductos recomendables en la contratación pública de acuerdo con los compromisos éticos y de integridad que forman parte de la relación contractual.

36.2 Los licitadores, contratistas y subcontratistas asumen las obligaciones siguientes:

a) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.
b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público en el ámbito del contrato o de las prestaciones a licitar.
c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en los procesos de contratación pública o durante la ejecución de los contratos.
d) Abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia como por ejemplo los comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de ofertas, etc.).
e) En el momento de presentar la oferta, el licitador tiene que declarar si tiene alguna situación de posible conflicto de interés, a los efectos de lo que dispone el artículo 64 de la LCSP, o relación equivalente al respeto con partes interesadas en el proyecto. Si durante la ejecución del contrato se produjera una situación de estas características la empresa contratista o subcontratista está obligada a ponerlo en conocimiento del órgano de contratación.
f) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.
g) Además, la empresa contratista tendrá que colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la información que le sea solicitada para estas finalidades y que la legislación de transparencia y la normativa de contratos del sector público imponen a los contratistas en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal.

36.3 Los licitadores, contratistas y subcontratistas, o sus empresas filiales o vinculadas, se comprometen a cumplir rigurosamente la legislación tributaria, laboral y de seguridad social y, específicamente, a no hacer operaciones financieras contrarias a la normativa tributaria en países que no tengan normas sobre control de capitales y sean considerados paraísos fiscales para la Unión Europea.

36.4 Todas estas obligaciones y compromisos tienen la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato.

36.5 Las consecuencias o penalidades por el incumplimiento de esta cláusula serán las siguientes:

- En caso de incumplimiento de los apartados a), b), c), f) y g) del apartado 36.2 se establece una penalidad mínima de 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato, IVA excluido, que se podrá incrementar de forma justificada y proporcional en función de la gravedad de los hechos. La gravedad de los hechos vendrá determinada por el perjuicio causado al interés público, la reiteración de los hechos o la obtención de un beneficio derivado del incumplimiento. En todo caso, la cuantía de cada una de las penalidades no podrá exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni su total podrá superar en ningún caso el 50% del precio del contrato.

- En el caso de incumplimiento de lo que prevé la letra d) del apartado 36.2 el órgano de contratación dará conocimiento de los hechos a las autoridades competentes en materia de competencia.
- En el caso de incumplimiento de lo que prevé la letra e) del apartado 36.2 el órgano de contratación lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Ética en la Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya para que emita el pertinente informe, sin perjuicio de otras penalidades que se puedan establecer.
- En caso de que la gravedad de los hechos lo requiera, el órgano de contratación los pondrá en conocimiento de la Oficina Antifraude de Cataluña o de los órganos de control y fiscalización que sean competentes en razón de la materia.

V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SUCESIÓN, CESIÓN, LA SUBCONTRATACIÓN Y LA REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO

37. Sucesión y cesión del contrato

37.1 Sucesión en la persona del contratista:

En el supuesto de fusión de empresas en que participe la sociedad contratista, el contrato continuará vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que dimanan.

En supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad, el contrato continuará con la entidad a la cual se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y las obligaciones que dimanan, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar y la solvencia exigida al acordarse la adjudicación del contrato o que las sociedades beneficiarias de estas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la cual provengan el patrimonio, empresas de la cual o ramas de la cual segregadas, se responsabilicen solidariamente de la ejecución del contrato.

La empresa contratista tiene que comunicar en el órgano de contratación la circunstancia que se haya producido.

En caso de que la empresa contratista sea una UTE, cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la unión temporal operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama de actividad, continuará la ejecución del contrato con la unión temporal adjudicataria. En caso que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o el adquirente de la rama de actividad, no sean emprendidas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.

Si el contrato se atribuye a una entidad diferente, la garantía definitiva se puede renovar o reemplazar, a criterio de la entidad otorgante, por una nueva garantía que se suscriba la nueva entidad, atendiendo al riesgo que suponga esta última entidad. En todo caso, la antigua garantía definitiva conserva su vigencia hasta que esté constituida la nueva garantía.

Si la subrogación no se puede producir porque la entidad a la cual se tendría que atribuir el contrato no reúne las condiciones de solvencia necesarias, el contrato se resolverá, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la empresa contratista.

37.2 Cesión del contrato:

Los derechos y las obligaciones que dimanan de este contrato se podrán ceder por la empresa contratista a una tercera persona, siempre que las cualidades técnicas o personal de quienes

cede no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato ni que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, cuando se cumplan los requisitos siguientes:

a) El órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Si transcurre el plazo de 2 meses sin que se haya notificado la resolución sobre la solicitud de autorización de la cesión, esta se entenderá otorgada por silencio administrativo.

b) La empresa cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. Este requisito no se exige si la cesión se produce encontrándose la empresa contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para llegar a un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos que prevé la legislación concursal.

c) La empresa cesionario tenga capacidad para contratar con la Agencia Catalana de Turismo, la solvencia exigible en función de la fase de ejecución del contrato, y no esté incursa en una causa de prohibición de contratar.

d) La cesión se formalice, entre la empresa contratista y la empresa cedente, en escritura pública.

No se podrá autorizar la cesión a una tercera persona cuando la cesión suponga una alteración sustancial de las características de la empresa contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

La empresa cesionario quedará subrogada en todos los derechos y las obligaciones que corresponderían a la empresa que cede el contrato.

38. Subcontratación

38.1 La empresa contratista puede concertar con otras empresas la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, de acuerdo con lo que se prevé **en el apartado P del cuadro de características del contrato**.

38.2 Las empresas licitadoras tienen que indicar en sus ofertas la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su porcentaje y el nombre o el perfil profesional, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a quien vayan a encomendar su realización, en la medida en que tenga esta información. En este caso, la intención de suscribir subcontratos se tiene que indicar en el DEUC.

En caso de que las empresas contratistas quieran suscribirse contratos que no se ajusten a aquello indicado en la oferta, estos no se podrán suscribir hasta que transcurran 20 días desde que se haya cursado la notificación al órgano de contratación y se hayan aportado las justificaciones a que se refiere el párrafo siguiente, a menos que autorizara expresamente con anterioridad o que se diera una situación justificada de emergencia o que exigiera la adopción de medidas urgentes, excepto si la Agencia Catalana de Turismo notifica dentro de este plazo su oposición.

38.3 La empresa contratista tiene que comunicar por escrito, después de la adjudicación del contrato y, como muy tarde, cuando inicie su ejecución, en el órgano de contratación la intención de suscribir subcontratos, indicando la parte de la prestación que pretende subcontratar y la identidad, los datos de contacto y el representante o representantes legales de la empresa subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de esta para ejecutarla, por

referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incursa en prohibición de contratar.

Si la empresa subcontratista tiene la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia es suficiente para acreditar su aptitud.

38.4 La empresa contratista tiene que notificar por escrito en el órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratos.

38.5 La suscripción de subcontratas está sometida al cumplimiento de los requisitos y circunstancias reguladas en el artículo 215 de la LCSP y en el Decreto ley 3/2025, de 4 de marzo.

Si así se le requiere, la contratista tiene que enviar, junto con la comunicación preceptiva de la subcontratación, una copia de los contratos suscritos con los subcontratistas.

38.6 La infracción de las condiciones establecidas en esta cláusula y en el artículo 215 de la LCSP para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la empresa subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tiene, en función de la repercusión en la ejecución del contrato, las consecuencias siguientes*:* a) la imposición en la empresa contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato; b) la resolución del contrato, siempre que se cumplan los requisitos que establece el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

38.7 Las empresas subcontratistas quedan obligadas solo ante la empresa contratista principal quien asumirá, por lo tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Agencia Catalana de Turismo, de conformidad con este pliego y con los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere la **cláusula 29** de este pliego, así como de la obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. El conocimiento que la Agencia Catalana de Turismo tenga de los contratos suscritos o la autorización que otorgue no alteran la responsabilidad exclusiva de la empresa contratista principal.

Las empresas subcontratistas no tienen acción directa ante la Agencia Catalana de Turismo contratante por las obligaciones contraídas con ellas por la empresa contratista, como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

38.8 En ningún caso la empresa o las empresas contratistas pueden concertar la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o incursas en alguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP.

38.9 La empresa contratista tiene que informar a quien ejerce la representación de las personas trabajadoras de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

38.10 Los subcontratos tienen en todo caso naturaleza privada.

38.11 La empresa o las empresas subcontratistas tienen que presentar la declaración de ausencia de conflicto de interés prevista al **anexo 6.2** de este pliego.

38.12 Cuando así lo solicite el subcontratista, la contratista tiene que expedir un certificado de buena ejecución que refleje el contenido técnico y económico de la participación del

subcontratista en el contrato, y el nivel de satisfacción en el resultado. El certificado se tiene que emitir en 10 días desde la solicitud y enviarlo al subcontratista, con copia al responsable del contrato.

38.13 El pago en las empresas subcontratistas y en las empresas suministradoras se rige por lo que disponen los artículos 216 y 217 de la LCSP.

La Agencia Catalana de Turismo comprobará el cumplimiento estricto de pago en las empresas subcontratistas y en las empresas suministradoras por parte de la empresa contratista. A estos efectos, la empresa contratista tendrá que aportar, cuando se le solicite, relación detallada de las empresas subcontratistas o empresas suministradoras con especificación de las condiciones relacionadas con el plazo de pago y tendrá que presentar el justificante de cumplimiento del pago en plazo. Estas obligaciones tienen la consideración de condición especial de ejecución, de manera que su incumplimiento puede comportar la imposición de las penalidades que se prevén en la **cláusula 22** de este pliego, respondiendo la garantía definitiva de estas penalidades.

Procederá la imposición de las penalidades que se prevén en la **cláusula 22** de este pliego en la empresa contratista cuando, mediante una resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por la suministradora en el órgano de contratación quede acreditada la falta de pago en plazo para la empresa contratista a un subcontratista o suministradora vinculada a la ejecución del contrato, y siempre que esta demora en el pago no esté motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por la suministradora en la ejecución de la prestación.

Cuando el subcontratista o suministradora ejerza ante la empresa contratista principal, en sede judicial o arbitral, acciones dirigidas al abono de las facturas una vez excedido el plazo fijado según lo que prevé el artículo 216.2 de la LCSP, el órgano de contratación tiene que retener provisionalmente la garantía definitiva, que no se puede volver hasta que la empresa contratista acredite la satisfacción íntegra de los derechos declarados en la resolución judicial o arbitral firme que ponga término al litigio. A estos efectos, la empresa contratista principal tiene que poner en conocimiento del órgano de contratación el ejercicio de cualquier tipo de acción dirigida al abono de las facturas para los subcontratistas o suministradores.

Cuando la subcontratación con un operador económico sea igual o superior al 10% del precio del contrato, este tiene derecho a solicitar el pago en caso de demora de la contratista superior a un mes. En este sentido, se requerirá a la contratista a fin de que acredite el pago o los motivos de su improcedencia.

Si la contratista no acredita el pago en 15 días naturales, o si los motivos alegados no responden a supuestos debidamente justificados, se procederá al pago directo al subcontratista y a la correspondiente detracción de los importes correspondientes de las facturas pendientes de pago a la contratista o de la garantía, si procede, sin perjuicio de la imposición de las penalidades que correspondan.

El pago directo al subcontratista se entiende como un pago por cuenta de la contratista.

Las facturas que emita la contratista tienen que indicar, en conceptos diferenciados, el importe de las prestaciones que corresponden a los diferentes subcontratistas.

39. Revisión de precios

La revisión de precios aplicable a este contrato se detalla **al apartado Q del cuadro de características del contrato**. La revisión de precios solo será procedente cuando el contrato

se haya ejecutado, al menos, en un 20% de su importe y hayan transcurrido 2 años desde su formalización.

El importe de las revisiones que sean procedentes se hará efectivo de oficio mediante el abono o el descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales.

VINO. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO

40. Recepción y liquidación

La recepción y la liquidación del contrato se realizará conforme a lo que disponen los artículos 210 y 311 de la LCSP y el artículo 204 del RGLCAP.

La Agencia Catalana de Turismo determinará si la prestación realizada por la empresa contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y, si procede, requerirá la realización de las prestaciones contratadas y la enmienda de los defectos observados con ocasión de su recepción.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecuencia de vicios o defectos imputables a la empresa contratista, podrá rechazarla de manera que quedará exenta de la obligación de pago o tendrá derecho, si procede, a la recuperación del precio satisfecho.

Además, la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato comprobará el cumplimiento efectivo de las cláusulas contractuales que establecen obligaciones del uso del catalán, haciendo referencia expresa en los certificados de recepción y de correcta ejecución.

41. Termine de garantía y devolución o cancelación de la garantía definitiva

El plazo de garantía es el señalado **en el apartado R del cuadro de características del contrato** y empezará a computar a partir de la recepción de los servicios.

Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, se requerirá a la empresa contratista a fin de que los enmiende.

Una vez se hayan cumplido por la empresa contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no hay responsabilidades que tengan que ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía, se procederá de oficio a dictar el acuerdo de devolución o cancelación de la garantía definitiva, de acuerdo con lo que establece el artículo 111 de la LCSP.

42. Resolución del contrato

Son causas de resolución del contrato las siguientes:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo que prevé el artículo 98 relativo a la sucesión de la empresa contratista.

- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

- El mutuo acuerdo entre la Agencia Catalana de Turismo y la empresa contratista.

- La demora en el cumplimiento de los plazos por parte de la empresa contratista.

- La demora en el pago por parte de la Agencia Catalana de Turismo por un plazo superior a 6 meses.

- El incumplimiento de la obligación principal del contrato, así como el incumplimiento de las obligaciones esenciales calificadas como tales en este pliego.

- La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato de acuerdo con los artículos 204 y 205 de la LCSP; o cuando, dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205 de la LCSP, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio de lo mismo, en cuantía superior, en más o menos, al 20% del precio inicial del contrato, con exclusión del IVA.

- El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a 4 meses a partir de la fecha señalada en lo mismo para su comienzo.

- El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a 8 meses acordada por el órgano de contratación.

- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores durante la ejecución del contrato.

La aplicación y los efectos de estas causas de resolución son las que se establezcan en los artículos 212, 213 y 313 de la LCSP.

En todos los casos, la resolución del contrato se llevará a cabo siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP y en el artículo 109 del RGLCAP.

VII. RECURSOS, MEDIDAS CAUTELARES Y SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL

43. Régimen de recursos

43.1 Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que tienen que regir la contratación; los actos de trámite que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos; los acuerdos de adjudicación del contrato; y las modificaciones del contrato basadas en el incumplimiento del establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, para entender que la modificación tendría que haber sido objeto de una nueva adjudicación.

Este recurso tiene carácter potestativo, es gratuito para los recurrentes y se tiene que presentar, con carácter general, en el plazo de 15 días hábiles computados de acuerdo con el artículo 50 de la LCSP –o en los plazos de 30 días o 6 meses previstos en este mismo precepto por supuestos específicos. Se podrá interponer en los lugares que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el registro del órgano de contratación o delante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, previa o alternativamente, a la interposición del recurso contencioso administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, y se revolvió por el que disponen los artículos 44 y siguientes de la LCSP y el Real decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el

cual se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Si el escrito de interposición del recurso se presenta en un registro diferente del del órgano de contratación o del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, hay que comunicarlo al Tribunal mencionado de manera inmediata y de la forma más rápida posible.

Contra los actos susceptibles de recurso especial no procede la interposición de recursos administrativos ordinarios.

43.2 Contra los actos que adopte el órgano de contratación en relación con los efectos, la modificación y la extinción de este contrato que no sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación, procederá la interposición del recurso de alzada ante la persona titular de la consejería competente en materia de turismo, de acuerdo con lo que establece la Ley 26/2010, del 3 de agosto, del régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

43.3 Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de las prerrogativas de la Agencia Catalana de Turismo son también susceptibles de recurso de alzada ante la persona titular de la consejería competente en materia de turismo, de acuerdo con lo que establece la Ley 26/2010, del 3 de agosto, del régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

44. Arbitraje

A. Sin perjuicio de lo que establece la cláusula anterior, se podrá acordar el sometimiento a arbitraje de la solución de todas o alguna de las controversias que puedan surgir entre la Administración contratante y la/es empresa/es contractista/es, siempre que se trate de materias de libre disposición conforme a derecho y, específicamente, sobre los efectos, el cumplimiento y la extinción de este contrato, de conformidad con lo que dispone la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje.

45. Medidas cautelares

Antes de interponer el recurso especial en materia de contratación las personas legitimadas para interponerlo podrán solicitar delante del órgano competente para su resolución la adopción de medidas cautelares, de conformidad con lo que establece el artículo 49 de la LCSP y el Real decreto 814/2015, de 11 de septiembre, ya mencionado.

46. Régimen de invalidez

Este contrato está sometido al régimen de invalidez previsto en los artículos 38 a 43 de la LCSP.

47. Jurisdicción competente

El orden jurisdiccional contencioso administrativo es el competente para la resolución de las cuestiones litigiosas que se planteen en relación con la preparación, la adjudicación, los efectos, la modificación y la extinción de este contrato.

Jefe de Contratación
Unidad de Asesoría Jurídica y Contratación

ANEXO 1

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

Las empresas licitadoras han rellenar el formulario del DEUC. Este formulario se puede generar utilizando la herramienta disponible en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya, mediante la cual seleccionando la opción “Soy un Operador económico” pueden importar el archivo de DEUC en formato” .XML" publicado en el anuncio de la licitación (cliqueando la opción “responder una solicitud”), llenarlo, descargarlo y firmarlo electrónicamente por parte de la persona o las personas que tienen la debida representación de la empresa por su presentación.

Las partes del DEUC que necesariamente tendrán que llenar las empresas licitadoras son las siguientes:

- Part I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora.

- Parte II. Información sobre el operador económico.

  Las empresas licitadoras tienen que incluir la designación del nombre, apellido y NIF de la persona o personas autorizadas para acceder a las notificaciones electrónicas, así como las direcciones de correo electrónicas y, adicionalmente, los números de teléfono móvil donde recibir los avisos de las notificaciones, de acuerdo con la **cláusula 8** de este pliego. Con el fin de garantizar la recepción de las notificaciones electrónicas, se recomienda designar a más de una persona autorizada a recibirlas, así como varias direcciones de correo electrónico y teléfonos móviles donde recibir los avisos de las puestas a disposición. Estos datos se tienen que incluir en el apartado relativo a “persona o personas de contacto” de la Parte II.A del DEUC.

- Parte III. Motivos de exclusión.

- Parte IV. Criterios de selección: la empresa licitadora solo se limitará a llenar la sección relativa a si cumple con los criterios requeridos, o si la información consta en algún registro, omitiendo cualquier otra sección de la IV parte.

- Parte VI. Declaraciones finales.

ANEXO 2

DECLARACIÓN DE SUMISIÓN A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES (solo para empresas extranjeras)

[Nombre y apellidos], con NIF / Pasaporte nº **[nº NIF / Pasaporte]**, **[en nombre propio / en nombre y representación de la empresa..... con nº de NIF .....]**, de la cual actúo en calidad de **[administrador único, solidario o mancomunado o apoderado solidario o mancomunado]**, según escritura pública otorgada ante el Notario de **[lugar]**, señor/a **[Nombre y apellidos]**, en fecha **[fecha]** y número de protocolo **[número de protocolo]**, como en empresa licitadora del contrato **[objeto del contrato]** con expediente número **[nº expediente]**,

DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que, siendo una empresa extranjera, se someterá a los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que puedan surgir del contrato, con renuncia expresa del fuero propio.

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.

[Firma digital]

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y/O PERSONALES

[Nombre y apellidos], con NIF / Pasaporte nº **[nº NIF / Pasaporte]**, **[en nombre propio / en nombre y representación de la empresa..... con nº de NIF .....]**, de la cual actúo en calidad de **[administrador único, solidario o mancomunado o apoderado solidario o mancomunado]**, según escritura pública otorgada ante el Notario de **[lugar]**, señor/a **[Nombre y apellidos]**, en fecha **[fecha]** y número de protocolo **[número de protocolo]**, como en empresa licitadora del contrato **[objeto del contrato]** con expediente número **[nº expediente]**,

DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que se adscribirá a la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatarios, los medios personales / materiales que constan a la propuesta técnica y resultarán vinculantes en la ejecución del contrato.

Todas las empresas licitadoras tendrán que presentar una declaración responsable **firmada por el representante de la empresa**, donde manifestarán su compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatarias, los medios personales/materiales siguientes:

- **1 persona gestora de proyectos digitales con enfoc SEO/SEM y de analítica web** con un grado universitario y un mínimo de experiencia en cuatro proyectos de duración mínima de 3 meses cada uno. La persona tiene que tener conocimientos en software de analítica SEO/SEM, así como también conocimientos en herramientas de auditoría (ScreamingFrog), gestión SEO/SEM (Ahrefs, SemRush y Keyword Planner) y posicionamiento en LLMs y entornos de inteligencia artificial. Esta persona tiene que tener conocimientos avanzados en catalán, castellano e inglés, como mínimo.

- **1 persona técnica especialista SEO/SEM** con un grado universitario y que tenga experiencia en un mínimo de 3 proyectos de una duración mínima de 3 meses. Se considerarán proyectos vinculados al ámbito funcional de este perfil los proyectos relacionados con SEO (auditoría SEO, SEO técnico, SEO on-page, SEO off-page, investigación de palabras clave, análisis de competencia, optimización de contenidos multilingües) y SEM (estrategia SEM, planificación, seguimiento u optimización de campañas de pago en buscadores). Tiene que tener conocimientos avanzados en todas las herramientas y software de SEO/SEM detalladas en los puntos a) y b) del punto 4.1. (análisis e investigación de palabras clave, auditoría SEO y gestión SEM). Esta persona tiene que tener, como mínimo, conocimientos avanzados de catalán, castellano e inglés.

- **1 persona técnica especialista en posicionamiento SEO y optimización en entornos de inteligencia artificial** con un grado universitario y que tenga experiencia en un mínimo de 2 proyectos con duración mínima de 3 meses. Se considerarán proyectos vinculados al ámbito funcional de este perfil los proyectos relacionados con SEO (auditoría SEO, SEO técnico, SEO on-page, SEO off-page, investigación de palabras clave, análisis de competencia, optimización de contenidos) y optimización en entorno de inteligencia artificial (optimización semántica, auditorías AEO/GEO, posicionamiento en entornos de inteligencia artificial, optimización para asistentes conversacionales, análisis de visibilidad en entornos de IA o adaptación de contenidos a nuevos entornos de búsqueda). Tiene que tener conocimientos avanzados en herramientas de búsqueda de palabras clave para campañas SEO y SEM (SEMRush, Ahrefs y Keyword Planner así como BingAds y GoogleAds; también en campañas en

entornos de búsqueda basados en IA). Esta persona tiene que tener conocimientos avanzados de catalán, castellano, inglés y francés, como mínimo.

- **1 persona especialista en analítica digital** con un grado universitario y que tenga una experiencia en un mínimo de 4 proyectos con duración mínima de 3 meses. Se considerarán proyectos vinculados al ámbito funcional de este perfil los proyectos relacionados con analítica web y medida de resultados en entornos digitales, incluyendo la definición y seguimiento de KPIs, explotación de herramientas de analítica digital, creación u optimización de cuadros de mandos, análisis del comportamiento de los usuarios, segmentación, funnels, cohortes, atribución, análisis de canales de adquisición y medida del rendimiento de contenidos o campañas digitales. Tiene que tener conocimientos avanzados en herramientas de analítica y visualización de datos como Google Analytics, Data Studio, Adobe Analytics, Google Search Console. También tiene que tener conocimientos estratégicos en definición de KPIs, creación y optimización de cuadros de mandos digital, análisis de comportamiento de usuarios e interpretación de datos vinculados a estrategias SEO/SEM. Esta persona tiene que tener, como mínimo, conocimientos avanzados de catalán, castellano e inglés.

Para acreditar los títulos anteriormente mencionados se tendrá en cuenta la equivalencia entre los títulos universitarios oficiales pre-Bolonia (Ingeniero, Licenciado, Diplomado, etc.) al nivel del Marc Espanyol de Calificaciones por la Educación Superior (MECES). Asimismo, los títulos extranjeros de educación superior tendrán que ser equivalentes o estar homologados a los títulos oficiales de nivel académico de grado o máster universitario de acuerdo con el procedimiento que corresponda, establecido por el Ministerio en materia de estudios universitarios.

La experiencia y los conocimientos avanzados de las herramientas se tendrá que acreditar mediante la aportación de Currículums.

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.

[Firma digital]

ANEXO 4

CONTENIDO DEL SOBRE B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

1. **Informe de situación actual SEO y posicionamiento en entornos digitales de una página de aterrizaje**. Presentar un informe de situación actual del posicionamiento web (SEO) de la página de aterrizaje https://www.catalunya.com/en/catalan-gastronomic-calendar. Hará falta que esta contenga los aspectos básicos de un estado de situación actual de la página, además de posibles errores y mejoras.

2. **Criterio de muestra.**

   - Propuesta de una campaña SEM para la página https://www.catalunya.com/es/mice/planifica-tu-reunion para el mercado español (incluyendo Cataluña) con el fin de conseguir un total de 5.000 clics durante un periodo total de 60 días, con un presupuesto máximo de 3.000€.

   - Análisis, corrección de errores y propuesta de optimización SEO/GEO/AEO del siguiente contenido: https://www.catalunya.com/ca/continguts/article/catedrals-del-vi-8-1-108

Comportará la exclusión de la empresa licitadora incluir la oferta económica o cualquier otro documento, información o parte de la oferta que sea susceptible de valoración objetiva o automática dentro del sobre B.

La falta de documentación que impida llevar a cabo la valoración de uno o varios criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor, comportará la no valoración de los criterios correspondientes.

No está permitida la inclusión de enlaces web dentro de esta documentación. En caso de que se incluyan, la información y/o documentación accesible mediante estos enlaces web no será considerada ni valorada por la mesa de contratación bajo ningún concepto.

CONTENIDO DEL SOBRE C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

1. El modelo de oferta económica, que es lo que consta en el a**nexo 5** de este pliego.

ANEXO 5

MODELO DE OFRECIDA DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

[Nombre y apellidos], y NIF **[nº de NIF]**, en nombre y representación de la empresa **[Nombre de la empresa]** con NIF **[núm. de NIF]**, y domicilio social a **[dirección]**,

DECLARO:

1. Que estoy assabentat/ada de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser la empresa adjudicataria de los servicios **[objeto del contrato]**, con expediente número **[nº expediente]**.

2. Que me comprometo a ejecutar el servicio mencionado con estricta sujeción a los requisitos y las condiciones estipuladas, por el precio unitario siguiente:

Precio/hora, IVA excluido	IVA	Precio/hora, IVA incluido

**Les emprendidas tienen que ofrecer precio unitario de como máximo 2 decimales. En caso de que ofrezcan importes con más decimales, a efectos de valoración de las ofertas, se aplicará la norma matemática de redondeo a 2 decimales.*

3. Que me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato a la persona con el **perfil técnico/a especialista SEO/SEM**, Sr. /Sra.. ..... con la titulación de .... y un mínimo de experiencia en 3 proyectos de duración mínima de 3 meses cada uno, la cual declaro que dispone de los requisitos que se exigen en el pliego de prescripciones técnicas, y que dispone de experiencia en proyectos relacionados con SEO (auditoría SEO, SEO técnico, SEO on-page, SEO off-page, investigación de palabras clave, análisis de competencia, optimización de contenidos multilingües) y SEM (estrategia SEM, planificación, seguimiento u optimización de campañas de pago en buscadores). Tiene que tener conocimientos avanzados en todas las herramientas y software de SEO/SEM detalladas en los puntos a) y b) del punto 4.1. (análisis e investigación de palabras clave, auditoría SEO y gestión SEM). Esta persona tiene que tener, como mínimo, conocimientos avanzados de catalán, castellano e inglés

   Experiencia mínima obligatoria (4 proyectos de una duración mínima de 3 meses):

Proyecto	Nombre del proyecto	Descripción	Duración
1			
2			
3			

Hay que agasajar la mesa anterior informante el nombre del proyecto que se corresponde con la experiencia mínima obligatoria de acuerdo con el pliegue de prescripciones técnicas.

   Experiencia <u>adicional en el anterior</u> (máximo 5 proyectos de una duración mínima de 3 meses): declaro que la persona mencionada anteriormente también dispone de una experiencia similar al objeto de contratación y adicional en el anterior tal como se indica a continuación:

Proyecto	Nombre del proyecto	Descripción	Duración
1			
2			
3			
4			
5			

Hace falta agasajar la mesa anterior y llenar todos los campo con la información requerida informando del nombre del proyecto e indicando la descripción del proyecto y la duración a lo que corresponda de las últimas 2 columnas. Hay que tener en cuenta que para la valoración de este criterio de adjudicación es necesario adjuntar la documentación acreditativa de la experiencia de esta persona (declaración responsable según plantilla modelo). En el caso de que no se indique ningún proyecto adicional o que no se adjunte ningún documento para valorar este compromiso, se entenderá que no se ofrece este criterio.

Se adjunta a esta oferta la documentación acreditativa de la experiencia de esta persona (*declaración responsable según plantilla modelo*).

4. Que me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato a la persona con el **Perfil técnico especialista en SEO y optimización en entornos de inteligencia artificial**, Sr. /Sra. ..... con la titulación de .... y un mínimo de experiencia en 2 proyectos de duración mínima de 3 meses cada uno, la cual declaro que dispone de los requisitos que se exigen en el pliegue de prescripciones técnicas, y que dispone de experiencia en proyectos vinculados al ámbito funcional de este perfil los proyectos relacionados con SEO (auditoría SEO, SEO técnico, SEO on-page, SEO off-page, investigación de palabras clave, análisis de competencia, optimización de contenidos) y optimización en entorno de inteligencia artificial (optimización semántica, auditorías AEO/GEO, posicionamiento en entornos de inteligencia artificial, optimización para asistentes conversacionales, análisis de visibilidad en entornos de IA o adaptación de contenidos en nuevos entornos de búsqueda). Tiene que tener conocimientos avanzados en herramientas de búsqueda de palabras clave para campañas SEO y SEM (SEMRush, Ahrefs y Keyword Planner así como BingAds y GoogleAds; también en campañas en entornos de búsqueda basados en IA). Esta persona tiene que tener conocimientos avanzados de catalán, castellano, inglés y francés, como mínimo.

Experiencia mínima obligatoria (2 proyectos de una duración mínima de 3 meses):

Proyecto	Nombre del proyecto	Descripción	Duración
1			
2			
3			

Hay que agasajar la mesa anterior informante el nombre del proyecto que se corresponde con la experiencia mínima obligatoria de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas.

Experiencia adicional en el anterior (máximo 5 proyectos de una duración mínima de 3 meses): declaro que la persona mencionada anteriormente también dispone de una experiencia similar al objeto de contratación y adicional en el anterior tal como se indica a continuación:

Proyecto	Nombre del proyecto	Descripción	Duración
1			
2			
3			
4			
5			

Hace falta agasajar la mesa anterior y llenar todos los campo con la información requerida informando del nombre del proyecto e indicando la descripción del proyecto y la duración a lo que corresponda de las últimas 2 columnas. Hay que tener en cuenta que para la valoración de este criterio de adjudicación es necesario adjuntar la documentación acreditativa de la experiencia de esta persona (declaración responsable según plantilla modelo). En el caso de que no se indique ningún proyecto adicional o que no se adjunte ningún documento para valorar este compromiso, se entenderá que no se ofrece este criterio.

Se adjunta a esta oferta la documentación acreditativa de la experiencia de esta persona (*declaración responsable según plantilla modelo*).

5. Que me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato a la persona con el **perfil técnico/a especialista en analítica digital**, Sr. /Sra.. ..... con la titulación de .... y un mínimo de experiencia en 4 proyectos de duración mínima de 3 meses cada uno, la cual declaro que dispone de los requisitos que se exigen en el pliego de prescripciones técnicas, y que dispone de experiencia en proyectos relacionados con analítica web y medida de resultados en entornos digitales, incluyendo la definición y seguimiento de KPIs, explotación de herramientas de analítica digital, creación u optimización de cuadros de mandos, análisis del comportamiento de los usuarios, segmentación, funnels, cohortes, atribución, análisis de canales de adquisición y medida del rendimiento de contenidos o campañas digitales. Tiene que tener conocimientos avanzados en herramientas de analítica y visualización de datos como Google Analytics, Data Studio, Adobe Analytics, Google Search Console. También tiene que tener conocimientos estratégicos en definición de KPIs, creación y optimización de cuadros de mandos digital, análisis de comportamiento de usuarios e interpretación de datos vinculados a estrategias SEO/SEM. Esta persona tiene que tener, como mínimo, conocimientos avanzados de catalán, castellano e inglés.

Experiencia mínima obligatoria (4 proyectos de una duración mínima de 3 meses):

Proyecto	Nombre del proyecto	Descripción	Duración
1			
2			
3			

Hay que agasajar la mesa anterior informante el nombre del proyecto que se corresponde con la experiencia mínima obligatoria de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas.

Experiencia adicional en el anterior (máximo 5 proyectos de una duración mínima de 3 meses): declaro que la persona mencionada anteriormente también dispone de una experiencia similar al objeto de contratación y adicional en el anterior tal como se indica a continuación:

Proyecto	Nombre del proyecto	Descripción	Duración
1			
2			
3			
4			
5			

Hace falta agasajar la mesa anterior y llenar todos los campo con la información requerida informando del nombre del proyecto e indicando la descripción del proyecto y la duración a lo que corresponda de las últimas 2 columnas. Hay que tener en cuenta que para la valoración de este criterio de adjudicación es necesario adjuntar la documentación acreditativa de la experiencia de esta persona (declaración

responsable según plantilla modelo). En el caso de que no se indique ningún proyecto adicional o que no se adjunte ningún documento para valorar este compromiso, se entenderá que no se ofrece este criterio.

Se adjunta a esta oferta la documentación acreditativa de la experiencia de esta persona (*declaración responsable según plantilla modelo*).

Y por qué conste, firmo esta oferta.

[Firma digital]

ANEXO 6.1

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Expediente: ACT-2027-3
Contrato: servicios especializados de analítica digital, análisis, optimización y seguimiento del posicionamiento del portal web Catalunya.com en motores de búsqueda y en entornos digitales basados en inteligencia artificial (SEO/SEM/AEO/GEO), con el objetivo de mejorar la visibilidad, el rendimiento y la capacidad de captación en mercados nacionales e internacionales.
Órgano de contratación: Agencia Catalana de Turismo

La persona infrascrito, Sr. /Sra. **[nombre y apellidos]**, **[cargo/puesto de trabajo dentro de la entidad contratante]**, que es persona implicada en el procedimiento de adjudicación del contrato del sector público referido al encabezamiento, de acuerdo con la función de **[.....]** que le corresponde en razón de su cargo, y bajo su responsabilidad **declara** el siguiente:

Primero. Que está informada y tiene conocimiento del siguiente:

1. Que el ar**tículo 61.3** "Con*flicto de intereses"*, **del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE)** establece que *"existirá **conflicto de intereses** cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal".*

2. Que el ar**tículo 64** *"Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses"* de la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público** tiene la finalidad de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el ar**tículo 23** *"Abstención"* de la **Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público**, establece que tendrán que abstenerse de intervenir en el procedimiento *"las autoridades y el personal al servicio de las administraciones en los que se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente",* siendo estas:
    a. *Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pueda influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.*
    b. *Tener un vínculo matrimonial o una situación de hecho asimilable, y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o las sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el*

procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c. *Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.*
d. *Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.*
e. *Tener relación de servicio con una persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.*

Segundo. Que no se encuentra incursa en ninguna situación con que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE aparente, potencial o real vinculado al procedimiento de contratación pública referido al encabezamiento, y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación.

Tercero. Que no hay antecedentes ni circunstancias que puedan provocar una situación de conflicto de intereses aparente, potencial o real en un futuro próximo que cuestionen su independencia según las partes.

Quart. Que si durante el procedimiento de contratación pública surge una posible situación de conflicto de intereses en la cual se encontrara implicada y/o la pudiera conocer, lo comunicará en el órgano gestor de forma inmediata. Si, consecuentemente, se detectara la existencia efectiva de este o de otro conflicto de intereses, dejará de formar parte del procedimiento de contratación y participar en todas las actividades que estén relacionadas.

Quinto. Que no ha hecho ni hará ningún tipo de gestión del cual se pueda derivar una ventaja competitiva sobre la adjudicación del contrato respecto de ofertas potenciales o de ofertas ya presentadas.

Sexto. Que tratará como confidenciales todos los asuntos de los cuales tenga conocimiento en virtud de las funciones que desarrolle en el marco del referido procedimiento de contratación pública y no hará ningún uso improcedente de esta información, que únicamente utilizará para evaluar las ofertas.

Séptimo. Que sabe que una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestra que es falsa comportará las consecuencias disciplinarias, administrativas y judiciales que establece la normativa de aplicación.

Octavo. Que está advertida que, en caso de no revelar un conflicto de intereses o falsedad en esta declaración, el órgano de contratación lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Ética en la Compra Pública de la Generalitat de Catalunya para que emita el informe pertinente, sin perjuicio de otras penalidades que se puedan establecer. En caso de que la gravedad de los hechos lo requiera, el órgano de contratación los pondrá en conocimiento de la Oficina Antifraude de Cataluña o de los órganos de control y fiscalización que sean competentes en razón de la materia.

[Firma digital, nombre completo y DNI]

ANEXO 6.2

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA PERSONA O EMPRESA CONTRATISTA

Expediente: ACT-2027-3
Contrato: servicios especializados de analítica digital, análisis, optimización y seguimiento del posicionamiento del portal web Catalunya.com en motores de búsqueda y en entornos digitales basados en inteligencia artificial (SEO/SEM/AEO/GEO), con el objetivo de mejorar la visibilidad, el rendimiento y la capacidad de captación en mercados nacionales e internacionales
Órgano de contratación: Agencia Catalana de Turismo

[Nombre y apellidos], con DNI **[núm. DNI]**, en nombre propio o como **[condición en que declara]** de **[nombre de entidad]** con NIF **[NIF entidad]**, con el poder suficiente que consta acreditado en el procedimiento de contratación indicado,

Declaro:

Primero. Que conozco con detalle los pliegos que rigen el contrato, así como la normativa que le es aplicable, y que tengo conocimiento que el artículo 61.3, "Conflicto de intereses", del Reglamento (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que hay conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.

Segundo. Que conozco el artículo 64, "Lucha contra la corrupción y la prevención de los conflictos de intereses", de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, que define el conflicto de intereses como "cualquier situación en qué el personal al servicio del órgano de contratación que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en su resultado, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pueda parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación".

Tercero. **Que ni mi persona ni, si procede, la persona jurídica a la cual represento se encuentra en ninguna situación que pueda comprometer el cumplimiento de las obligaciones exigibles** por la participación en el procedimiento de contratación, ni que pueda comprometer el cumplimiento de estas obligaciones en caso de resultar adjudicataria del expediente.

Cuarto. **Que ni mi persona ni, si procede, la persona jurídica a la cual represento se encuentra** en una situación de conflicto de intereses, según la definición del artículo 61 del Reglamento financiero de la UE que pueda dificultar o no comprometer de ninguna manera el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el apartado anterior.

Quinto. **Que los administradores, los representantes y el resto de personas con capacidad de toma de decisiones o control** sobre **la persona jurídica en el cual represento** no se encuentran en la situación de conflicto definida en el apartado cuarto.

Sexto. Que me comprometo a poner en conocimiento del órgano de contratación del expediente, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses que comprometa o pueda comprometer el cumplimiento de las obligaciones mencionadas.

Séptimo. Que he suministrado información exacta, veraz y completa en el marco de este expediente, y que tengo conocimiento que la falsedad de esta declaración y la información suministrada comporta las consecuencias contractuales, administrativas o judiciales que establezca la normativa de aplicación y la documentación contractual.

[Firma digital]

ANEXO 6.3

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA PERSONA DESIGNADA COMO RESPONSABLE DEL CONTRATO

Expediente: ACT-2027-3
Contrato: servicios especializados de analítica digital, análisis, optimización y seguimiento del posicionamiento del portal web Catalunya.com en motores de búsqueda y en entornos digitales basados en inteligencia artificial (SEO/SEM/AEO/GEO), con el objetivo de mejorar la visibilidad, el rendimiento y la capacidad de captación en mercados nacionales e internacionales
Órgano de contratación: Agencia Catalana de Turismo

[Nombre y apellidos], con DNI **[núm. DNI]**, **[cargo/puesto de trabajo dentro de la entidad contratante o entidad designada]**, que es la persona designada como responsable del contrato por parte de la dirección de la Agencia Catalana de Turismo, de acuerdo con la función de seguimiento y supervisión de la ejecución del contrato que le corresponden en razón de su designación, y debajo su responsabilidad **declara** el siguiente:

Primero. Que conoce con detalle los pliegos que rigen el contrato; lo que prevé el Código ético y de conducta en la contratación pública aprobado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya; así como la normativa que le es aplicable.

Segundo. Que está informada y tiene conocimiento del siguiente:

1. Que el ar**tículo 61.3** "Con*flicto de intereses"*, **del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE)** establece que *"existirá **conflicto de intereses** cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal".*

2. Que el ar**tículo 64** *"Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses"* de la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público** tiene la finalidad de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el ar**tículo 23** *"Abstención"* de la **Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público**, establece que tendrán que abstenerse de intervenir en el procedimiento *"las autoridades y el personal al servicio de las administraciones en los que se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente",* siendo estas:
    a. *Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pueda influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.*
    b. *Tener un vínculo matrimonial o una situación de hecho asimilable, y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o las sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el*

procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c. *Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.*
d. *Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.*
e. *Tener relación de servicio con una persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.*

Segundo. Que no se encuentra incursa en ninguna situación con que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE aparente, potencial o real vinculado al procedimiento de contratación pública referido al encabezamiento que pueda dificultar o no comprometer de ninguna manera el cumplimiento de sus funciones de seguimiento de la ejecución del contrato.

Tercero. Que conoce las causas de abstención establecidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y que, en el supuesto de que concurra alguna de estas causas, tiene que abstenerse de intervenir.

Cuarto. Que no hay antecedentes ni circunstancias que puedan provocar una situación de conflicto de intereses aparente, potencial o real en un futuro próximo que cuestionen su independencia según las partes.

Quinto. Que si durante el procedimiento de contratación pública surge una posible situación de conflicto de intereses en la cual se encontrara implicada y/o la pudiera conocer, lo comunicará en el órgano gestor de forma inmediata. Si, consecuentemente, se detectara la existencia efectiva de este o de otro conflicto de intereses, dejará de formar parte del procedimiento de contratación y participar en todas las actividades que estén relacionadas.

Sexto. Que tratará como confidenciales todos los asuntos de los cuales tenga conocimiento en virtud de las funciones que desarrolle en el marco de este contrato y no hará ningún uso improcedente de esta información, que únicamente utilizará para hacer el seguimiento de la ejecución del contrato.

Séptimo. Que sabe que una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa comportará las consecuencias disciplinarias, administrativas y judiciales que establezca la normativa de aplicación.

Octavo. Que está advertida que, en caso de que no revele un conflicto de intereses o falsedad en esta declaración, el órgano de contratación lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Ética en la Compra Pública de la Generalitat de Catalunya para que emita el informe pertinente, sin perjuicio de otras penalidades que se puedan establecer. En caso de que la gravedad de los hechos lo requiera, el órgano de contratación pondrá estos hechos en conocimiento de la Oficina Antifraude de Cataluña o de los órganos de control y fiscalización que sean competentes en razón de la materia.

[Firma digital, nombre completo y DNI]

ANEXO 7

REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, acreditando los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la Agencia Catalana de Turismo del cumplimiento de aquellos requisitos.

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento en la Agencia Catalana de Turismo.

2. En relación con los trabajadores destinados a la ejecución de este contrato, la empresa contratista asume la obligación de ejercer de manera real, efectiva y continúa, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y el pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en los casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaría, así como cuántos derechos y obligaciones se derivan de la relación contractual entre empleado y empleador.

3. La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desarrolladas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones, a menos que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias administrativas. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados de lo que ocupen los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. En el expediente tendrá que hacerse constar motivadamente la necesidad que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias administrativas.

5. La empresa contratista tendrá que designar, al menos, un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

- Actuar como interlocutor de la empresa contratista ante la Agencia Catalana de Turismo, canalizando, por una parte, la comunicación entre aquella y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y, por otra parte, de la Agencia Catalana de Turismo, en todo el relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
- Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a estos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
- Supervisar el correcto cumplimiento por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia de este personal al puesto de trabajo.
- Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, teniendo que coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la Agencia Catalana de Turismo contratante, para no alterar el buen funcionamiento del servicio.

- Informar en la Agencia Catalana de Turismo sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.